



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

8

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 02

Vereinnahmung und Verausgabung (§ 11 EStG)

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 19 EStG)

Lohnsteuer

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VEREINNAHMUNG UND VERAUSGABUNG (§ 11 EStG)	2
1.	Geltungsbereich des § 11 EStG	2
2.	Grundsatz: Zu- und Abflussprinzip	2
3.	Ausnahmen vom Zu- und Abflussprinzip	3
3.1	Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben	3
3.1.1	Allgemeines	3
3.1.2	Begriff der regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen	3
3.1.3	Definition des Begriffs „Kurze Zeit“	4
3.1.4	Rechtsfolge	4
3.1.5	Zusammenfassung	4
3.2	Nutzungsüberlassungen von mehr als fünf Jahren	5
3.3	Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit	6
4.	Rückflüsse und Rückzahlungen	7
4.1	Negative Einnahmen	7
4.2	Rückfluss von Betriebsausgaben	7
4.3	Werbungskosten	7
4.4	Sonderausgaben	7
4.5	Außergewöhnliche Belastungen	7
II.	EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTÄNDIGER ARBEIT	8
1.	Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	8
1.1	Einkünfte i. S. des § 19 Abs. 1 EStG	8
1.2	Einkünfte i. S. des § 19 Abs. 2 EStG	8
2.	Arbeitnehmer	9
3.	Arbeitslohn	9
3.1	Begriff	9
3.2	Arten von Arbeitslohn	10
3.2.1	Laufender Arbeitslohn	10
3.2.2	Sonstige Bezüge	10
3.3	Zeitpunkt des Zuflusses	10
3.3.1	Allgemeines	10
3.3.2	Laufender Arbeitslohn	11
3.3.3	Sonstiger Bezug	11
4.	Versorgungsbezüge	11
4.1	Begriff	11
4.2	Ermittlung der Einkünfte	12



III.	SONDERFÄLLE DES ARBEITSLOHNS	15
1.	Nicht steuerbare Zuwendungen	15
1.1	Leistungen im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers	15
1.2	Aufmerksamkeiten	16
1.3	Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers	16
2.	Ausgewählte Steuerbefreiungen	16
2.1	§ 3 Nr. 1 EStG: Leistungen aus einer Krankenversicherung usw.	17
2.2	§ 3 Nr. 2 EStG: Arbeitslosengeld usw.	17
2.3	§ 3 Nr. 13 und 16 EStG: Erstattung von Reisekosten	17
2.3.1	Aus öffentlichen Kassen	17
2.3.2	Außerhalb des öffentlichen Dienstes	17
2.4	§ 3 Nr. 15 EStG: Zuschüsse für Fahrten im Linienverkehr bzw. Personennahverkehr	18
2.5	§ 3 Nr. 26 EStG: Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit	18
2.6	§ 3 Nr. 37 EStG: Überlassung eines Fahrrads	19
2.7	§ 3 Nr. 46 EStG: Elektrisches Aufladen eines Fahrzeugs	19
3.	Betriebsveranstaltungen	19
4.	Zukunftssicherungsleistungen	20
4.1	Gesetzlich vorgeschriebene Zukunftssicherungsleistungen	20
4.2	Freiwillige Zukunftssicherungsleistungen des Arbeitgebers (betriebliche Altersvorsorge)	21
4.2.1	Pensionszusage und Unterstützungskasse	21
4.2.2	Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen	21
4.2.3	Übertragung der betrieblichen Altersvorsorge auf andere Arbeitgeber	22
5.	Sachbezüge	22
5.1	Allgemeines	22
5.2	Die verschiedenen Bewertungsmaßstäbe	23
5.2.1	Einzelbewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und 11 EStG	23
5.2.2	Bewertung der PKW-Gestellung	24
5.2.3	Bewertung anhand von durch Verordnungen festgesetzter Werte nach § 8 Abs. 2 Satz 6 bis 10 EStG	26
5.2.4	Belegschaftsrabatte nach § 8 Abs. 3 EStG	26
IV.	DIE LOHNSTEUER	27
1.	Individuelle Lohnsteuer	27
1.1	Einbehaltung durch den Arbeitgeber	27
1.2	Höhe der Lohnsteuer	27
1.3	Anmeldung und Abführung der einbehaltenen Lohnsteuer	28
1.4	Anrechnung der Lohnsteuer im Rahmen der Veranlagung	28



2.	Pauschalierte Lohnsteuer	28
2.1	Grundsätze der Pauschalierung	29
2.1.1	Unterschiede zum Lohnsteuerabzugsverfahren	29
2.1.2	Wahlrecht des Arbeitgebers	29
2.2	Pauschalierung nach § 40 EStG	29
2.2.1	§ 40 Abs. 1 EStG	29
2.2.2	§ 40 Abs. 2 EStG	30
2.3	Pauschalierung nach § 40a EStG	30
2.3.1	Überblick	30
2.3.2	Kurzfristig Beschäftigte	30
2.3.3	Geringfügig Beschäftigte mit reduzierter Sozialversicherung	31
2.3.4	Geringfügig Beschäftigte mit Regel-Sozialversicherung	31
2.3.5	Gruppenunfallversicherungen	32
2.4	Pauschalierung des Solidaritätszuschlags	32
V.	ÜBUNGSFÄLLE	33
1.	Übungsfall 1	33
2.	Übungsfall 2	36



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 02 – Überblick – v13056



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief wird erläutert, in welchen Veranlagungszeiträumen die steuerlich relevanten Vorgänge nach § 11 EStG zu erfassen sind, wie sich die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ermitteln und es wird die Abgrenzung zwischen dem steuerbaren und nicht steuerbaren sowie dem steuerpflichtigen und steuerfreien Arbeitslohn aufgezeigt.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes

- *kennen Sie die Grundlagen der zeitlichen Erfassung von Einnahmen und Ausgaben i. S. des § 11 EStG,*
- *sind Sie mit der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vertraut,*
- *können Sie steuerbaren, nicht steuerbaren, steuerpflichtigen und steuerfreien Arbeitslohn identifizieren,*
- *können Sie den Zuflusszeitpunkt des Arbeitslohns bestimmen,*
- *haben Sie einen Überblick über die Besteuerung von Sachbezügen im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,*
- *können Sie die Anwendungsbereiche und die Ermittlung der pauschalierten Lohnsteuer darstellen.*



PRÜFUNGSTIPP

Die zeitliche Erfassung von Einnahmen und Ausgaben gem. § 11 EStG ist von grundlegender Bedeutung für die Bearbeitung von Einkommensteuerklausuren, bei denen eine Gewinnermittlung durch EÜR erfolgt bzw. bei denen Überschusseinkünfte zu ermitteln sind.

Soweit Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit Gegenstand der Klausur sind, ist häufig die Abgrenzung zwischen laufenden und sonstigen Bezügen von Bedeutung. Bei Sachbezügen ist zu beurteilen, wie diese zu bewerten und in welcher Höhe diese ggf. steuerbefreit sind. Versorgungsbezüge sind als solche zu identifizieren. Deren Höhe ist unter Beachtung des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag zu ermitteln.

In den letzten Jahren wurden insbesondere folgende Themen geprüft:

- *EÜR Freiberufler GbR (2020)*
- *EÜR Einzelunternehmer (2021, 2020)*
- *Sachbezüge (2024, 2022, 2020, 2016)*
- *Verzicht auf Pensionszusage (2018)*
- *Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (2024, 2022, 2015)*
- *Versorgungsbezüge (2018, 2017)*
- *Steuerfreie Einnahmen (2018)*
- *Pauschalierte Lohnsteuer (2017, 2016)*



I. VEREINNAHMUNG UND VERAUSGABUNG (§ 11 EStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vereinnahmung und Verausgabung – v10399

1. Geltungsbereich des § 11 EStG

§ 11 EStG findet Anwendung bei:

- den Überschusseinkunftsarten (§§ 19 – 23 EStG)
- der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
- den Sonderausgaben (§§ 10 – 10b EStG) und
- den außergewöhnlichen Belastungen (§§ 33 – 33b EStG)

2. Grundsatz: Zu- und Abflussprinzip

§ 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 EStG stellt für die steuerliche Erfassung von Einnahmen bzw. Ausgaben im o. g. Geltungsbereich grundsätzlich auf das tatsächliche Zufließen von Einnahmen bzw. auf die Leistung von Ausgaben ab, also auf die Übertragung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht. Unerheblich sind dabei die Fälligkeit sowie der Zeitraum, für den die Zahlung geleistet oder empfangen wird.

Einnahmen sind zugeflossen, wenn der Steuerpflichtige darüber verfügen kann (H 11 EStH „Allgemeines“). Es kommt nicht darauf an, ob der Steuerpflichtige von diesem Zufluss Kenntnis erlangt hat. Ebenso ist es unerheblich, ob ein zugeflossener Betrag später wieder zurückzahlen ist.

Ausgaben sind dann abgeflossen, wenn der Steuerpflichtige die wirtschaftliche Verfügungsmacht verloren hat.

Beispiele für den Zeitpunkt des Zu- und Abflusses von Beträgen:

- **Barzahlung:**
Mit Übergabe des Geldes gilt die Zahlung für beide Seiten als geleistet.
- **Überweisung:**
Die Ausgabe ist grundsätzlich mit dem Eingang des Überweisungsauftrags bei der Überweisungsbank abgeflossen und gilt damit als in diesem Zeitpunkt geleistet (H 11 EStH „Überweisung“).
Der Betrag gilt dem Empfänger mit Gutschrift auf dessen Konto als zugeflossen.
- **Zahlung mit Scheck:**
Maßgebender Zeitpunkt für beide Seiten ist die Übergabe des Schecks, sofern der Scheck gedeckt ist, die sofortige Einlösmöglichkeit nicht durch zivilrechtliche Abreden ausgeschlossen und der Scheck auch tatsächlich später eingelöst wird (H 11 EStH „Scheck“).
Unter Übergabe des Schecks ist z. B. auch der Einwurf in den Briefkasten des Zahlungsempfängers zu verstehen.
- **Sparzinsen:**
Sie fließen dem Empfänger mit Fälligkeit zu. Es kommt nicht darauf an, wann die Eintragung im Sparbuch erfolgt.
- **Novation:**
Hierbei handelt es sich um eine Schuldumwandlung, d. h., das bisherige Schuldverhältnis wird durch ein neu begründetes ersetzt.
Durch Novation wird ebenfalls ein Zufluss bewirkt, wenn die ursprüngliche Schuld im Interesse des Gläubigers auf eine neue Grundlage gestellt wird.

► **Beispiel:**

Jonas Eins hat im Juli 01 dem Unternehmer Klaus Zwei ein Darlehen i. H. von 30.000 € gegeben. Über die am 1.7.02 fälligen Darlehenszinsen i. H. von 2.500 € wurde wegen Zahlungsschwierigkeiten des Darlehensnehmers vereinbart, diese bis zum 1.2.03 zu stunden.

Die entstandenen Zinsen wurden nicht in ein zusätzliches Darlehen umgewandelt, sondern bis zum 1.2.03 gestundet. Die Vereinbarung der Stundung führt zu keinem Zufluss von Zinseinnahmen.

Jonas Eins muss die Zinseinnahmen gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG in dem Veranlagungszeitraum versteuern, in dem ihm die Darlehenszinsen tatsächlich zufließen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundlagen des Zuflussprinzips – v10513



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zu- und Abflussprinzip – v10580

3. Ausnahmen vom Zu- und Abflussprinzip

3.1 Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

3.1.1 Allgemeines

Der allgemeine Grundsatz, nach dem Einnahmen in dem Jahr zu erfassen sind, in dem sie zufließen, und Ausgaben in dem Veranlagungszeitraum abzuziehen sind, in dem sie geleistet werden, erfährt in § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 EStG eine Ausnahme.

Danach gelten regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, als in diesem Kalenderjahr bezogen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 EStG).

Diese Regelung gilt für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben entsprechend (§ 11 Abs. 2 Satz 2 EStG).

► **Beispiel:**

Vermieter Viktor Vogel hat eine Wohnung an Siegfried Sonne vermietet. Die Miete ist vereinbarungsgemäß jeweils am 25. eines jeden Monats fällig. Die Dezembermiete 01 konnte Siegfried Sonne auf Grund von Zahlungsschwierigkeiten erst am 5.1.02 Viktor Vogel überreichen.

Die Dezembermiete 01 fließt Viktor Vogel am 5.1.02 zu. Daher wäre sie nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG im Veranlagungszeitraum 02 als Einnahme zu erfassen. Da es sich jedoch bei der Dezembermiete 01 um eine regelmäßig wiederkehrende Einnahme handelt, die Viktor Vogel kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres 01, zu dem sie auch wirtschaftlich gehört, zufließt, ist die Dezembermiete 01 bereits im Veranlagungszeitraum 01 als Einnahme nach § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG zu erfassen.

3.1.2 Begriff der regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen

- **Wiederkehrend** sind Einnahmen und Ausgaben, bei denen ihrer Natur nach aufgrund eines bestimmten Rechtsverhältnisses die Wiederholung in gewissen Zeitabständen von Anfang an feststeht.



- **Wiederholung** setzt eine mehrmalige (d. h. mindestens zweimalige) Zahlung voraus.
- Es muss sich um eine geplante Wiederholung handeln; nicht ausreichend ist eine zufällige tatsächliche Wiederholung. Allerdings ist nicht erforderlich, dass die Zahlungen in gleicher Höhe wiederkehren.

Im Allgemeinen werden damit **Zahlungen aufgrund von Dauerschuldverhältnissen** erfasst, aus denen für einen längeren Zeitraum immer wieder Leistungen geschuldet werden bzw. Zahlungen eingehen.

► **Beispiel:**

Mieten, Pachten, Renten, Versicherungsbeiträge, Darlehenszinsen, Müllgebühren.

3.1.3 Definition des Begriffs „Kurze Zeit“

Als kurze Zeit i. S. des § 11 EStG ist ein Zeitraum von 10 Tagen vor und nach dem Jahreswechsel bzw. dem Ende des Wirtschaftsjahres anzusehen (H 11 EStH „Allgemeines“ 2. Spiegelstrich und „Pachtzahlungen in der Land- und Forstwirtschaft“).

Sowohl die Zahlung als auch die Fälligkeit muss innerhalb dieses „20-Tageszeitraums“ (22.12. – 10.1.) liegen.

3.1.4 Rechtsfolge

Die zeitliche Zurechnung erfolgt in diesen Fällen nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

3.1.5 Zusammenfassung

In einer Klausur sollten für die Anwendung des § 11 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 Satz 2 EStG stets folgende Voraussetzungen abgeprüft werden:

- Regelmäßig wiederkehrende Einnahme bzw. Ausgabe,
- Zu- bzw. Abfluss in einem anderen Kalenderjahr/Wirtschaftsjahr als dem der wirtschaftlichen Zugehörigkeit,
- Fälligkeit innerhalb des 20-Tageszeitraums und
- Zahlung innerhalb des 20-Tageszeitraums.

► **Beispiel:**

Rechtsanwalt Finger, der seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, hat seit Oktober 02 eine Honorarforderung von 2.000 € gegenüber seinem Vermieter Buch.

Finger seinerseits ist mit der Zahlung seiner Büromiete von 1.200 € an Buch für Dezember 02, die vereinbarungsgemäß am 1.12.02 fällig war, in Rückstand.

Buch erklärt daher am 2.1.03 gegenüber Finger die Aufrechnung der vollständigen Dezembermiete 02 mit der Honorarforderung des Fingers. Gleichzeitig erklärt Buch die Aufrechnung für die Miete Januar 03 über den Teilbetrag von 800 €.

Finger übergibt Buch am selben Tag zum vollständigen Ausgleich des noch offenen Betrags einen Scheck i. H. von 400 € (= Restmiete Januar 03).

► **Lösung:**

1. Finger:

Durch die Aufrechnung am 2.1.03 wurde die Forderung i. H. von 2.000 € vereinnahmt und ist daher im Veranlagungszeitraum 03 zu versteuern (§ 11 Abs. 1 Satz 1 EStG). § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG findet keine Anwendung, da die Forderung keine regelmäßig wiederkehrende Einnahme darstellt.

Die Miete für Dezember 02 wurde infolge der Aufrechnung am 2.1.03 geleistet. Die Miete ist eine regelmäßig wiederkehrende Ausgabe.

Sie stellt eine Betriebsausgabe dar, die dem Veranlagungszeitraum 02 wirtschaftlich zuzurechnen ist. Geleistet wurde allerdings erst im Zeitpunkt der Aufrechnung am 2.1.03. Da jedoch die Fälligkeit der Miete am 1.12.02 außerhalb des 20-Tageszeitraums (22.12.02 bis 10.1.03) liegt, findet § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG keine Anwendung und die Dezembermiete 02 ist im Veranlagungszeitraum 03 als Ausgabe zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG).

Die Miete für Januar 03 wurde am 2.1.03 sowohl durch Aufrechnung (800 €) als auch durch Übergabe des Schecks (Restbetrag 400 €) geleistet und ist damit Betriebsausgabe des Veranlagungszeitraums 03. § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG ist nicht anzuwenden, da die Zahlung in dem Veranlagungszeitraum erfolgte, zu dem sie wirtschaftlich gehört.

2. Buch:

Mietforderung für Dezember 02: Erfassung im Veranlagungszeitraum 03, da Vereinnahmung am 2.1.03 durch Aufrechnung, wirtschaftlich zwar zum Veranlagungszeitraum 02 gehörend und innerhalb kurzer Zeit nach dem Jahreswechsel vereinnahmt, jedoch liegt die Fälligkeit außerhalb des 20-Tageszeitraums. Somit greift die Ausnahmeregelung des § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG nicht und die Miete für Dezember 02 ist nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG im Veranlagungszeitraum 03 zu erfassen.

Honorarschuld: Verausgabung am 2.1.03 durch Aufrechnung, § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG.

Mietforderung für Januar 03: Vereinnahmung von 800 € durch Aufrechnung am 2.1.03 und von 400 € durch die Entgegennahme des Schecks (H 11 EStH „Scheck“), § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen – v10581

3.2 Nutzungsüberlassungen von mehr als fünf Jahren

Einnahmen, die auf einer Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren beruhen, **können** nach § 11 Abs. 1 Satz 3 i. V. mit Abs. 2 Satz 3 EStG auf den Zeitraum gleichmäßig verteilt werden, für die die Vorauszahlung geleistet wird.

► Beispiel:

Vermieter V erhält von Mieter M die jährliche Miete i. H. von 10.000 € für die Überlassung eines Grundstücks 10 Jahre im Voraus bei Mietbeginn am 1.7.01.

V erzielt mit der Vermietung des Grundstücks Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Die Miete stellt eine Einnahme i. S. des § 8 Abs. 1 EStG dar.

V kann die am 1.7.01 erhaltene Miete i. H. von 100.000 € im Veranlagungszeitraum 01 nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG erfassen oder die Miete i. H. von 100.000 € nach § 11 Abs. 1 Satz 3 i. V. mit Abs. 2 Satz 3 EStG gleichmäßig auf den Mietzeitraum verteilen. Dann hätte er im Jahr 01 5.000 €, in den Jahren 02 – 10 jeweils 10.000 € und im Jahr 11 5.000 € als Einnahmen zu versteuern.

Ausgaben für eine Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren **müssen** hingegen auf den Zeitraum der Nutzungsüberlassung gleichmäßig verteilt werden.

Jedoch sind die Aufwendungen für ein Damnum oder Disagio nicht zu verteilen, soweit dieses marktüblich ist, § 11 Abs. 2 Satz 4 EStG. Ein Damnum/Disagio ist marktüblich, wenn es sich im Rahmen des im aktuellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wird die Damnum-/Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit.



Die Finanzverwaltung geht aus Vereinfachungsgründen von der Marktüblichkeit aus, wenn für ein Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren ein Damnum/Disagio i. H. von bis zu 5 % vereinbart worden ist (BMF-Schreiben vom 20.10.2003, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/4, Rz. 15).

► **Beispiel:**

Zur Finanzierung einer Eigentumswohnung in Stuttgart hat Karl Kohle ein Darlehen i. H. von 500.000 € im Veranlagungszeitraum 01 bei der V-Bank Stuttgart aufgenommen. Karl Kohle hat allerdings nur 470.000 € im Jahr 01 von der V-Bank Stuttgart ausgezahlt bekommen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die Wohnung möchte Karl Kohle vermieten.

Bei der Differenz zwischen Auszahlung und aufgenommenem Darlehen i. H. von 30.000 € handelt es sich um ein Damnum. Dieses beträgt 6 % ($30.000 \text{ €} / 500.000 \text{ €} \times 100 \%$). Da Karl Kohle diese Damnumvereinbarung mit einer Geschäftsbank geschlossen hat, kann von der Marktüblichkeit ausgegangen werden. Folglich kann Karl Kohle das Damnum i. H. von 30.000 € im Jahr 01 in voller Höhe als Werbungskosten berücksichtigen, obwohl eine Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren vorliegt (§ 11 Abs. 2 Satz 1, 3 und 4 EStG).

► **Beispiel:**

Wie vorangegangenes Beispiel. Allerdings ist davon auszugehen, dass 5.000 € des Damnums marktunüblich sind.

Nach § 11 Abs. 2 Satz 1, 3 und 4 EStG kann Karl Kohle das Damnum i. H. von 25.000 € im Veranlagungszeitraum 01 als Ausgabe berücksichtigen, obwohl eine Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren vorliegt, da es insoweit marktüblich ist. Den marktunüblichen Teil des Damnums i. H. von 5.000 € hat Karl Kohle hingegen nach § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG auf den Zeitraum der Nutzungsüberlassung von 10 Jahren gleichmäßig zu verteilen. Folglich kann er in den Jahren 01 – 10 jeweils 500 € als Ausgabe berücksichtigen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundfälle des Zuflussprinzips – v10514



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundfälle des Abflussprinzips – v10515

3.3 Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit

Liegen Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit vor, findet § 11 EStG keine Anwendung. Vielmehr sind für die Bestimmung des Zuflusses der Einnahmen § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 und § 40 Abs. 3 Satz 2 EStG anzuwenden, § 11 Abs. 1 Satz 4 EStG.



HINWEIS

Für die Werbungskosten im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bleibt § 11 Abs. 2 EStG anwendbar.

4. Rückflüsse und Rückzahlungen

4.1 Negative Einnahmen

Wenn Einnahmen in einem späteren Veranlagungszeitraum zurückgezahlt werden, liegen in diesem Veranlagungszeitraum negative Einnahmen vor.



HINWEIS

Achten Sie in Klausuren darauf, die negativen Einnahmen auch als negative Einnahmen und nicht als Werbungskosten zu bezeichnen.

In dem Veranlagungszeitraum, in dem die Einnahmen zugeflossen sind, ergeben sich keine Änderungen. Dies gilt auch dann, wenn feststeht, dass diese Beträge zurückgezahlt werden müssen (H 11 EStH „Allgemeines“ 1. Spiegelstrich“).

Zurückgezahlte Einnahmen sind im Jahr des Abflusses mit zugeflossenen Einnahmen dieser Einkunftsart zu verrechnen.

4.2 Rückfluss von Betriebsausgaben

Wenn abgeflossene Betriebsausgaben wieder an den Steuerpflichtigen zurückbezahlt werden, liegen im Zeitpunkt der Vereinnahmung Betriebseinnahmen vor.

4.3 Werbungskosten

Erstattete Werbungskosten sind als Einnahmen bei der betreffenden Einkunftsart anzusetzen.

4.4 Sonderausgaben

Erstattungen von Sonderausgaben sind keine Einkünfte i. S. des § 2 Abs. 1 EStG. Allerdings sind sie mit Sonderausgaben des Erstattungsjahres zu verrechnen.



HINWEIS

Zu den Sonderausgaben erfolgt noch ein gesonderter Lehrbrief.

4.5 Außergewöhnliche Belastungen

Für die Berücksichtigung dieser Aufwendungen gilt nicht das Zufluss- sondern das Belastungsprinzip, so dass bestehende Erstattungsansprüche bei der Ermittlung der Höhe der außergewöhnlichen Belastungen mit den Aufwendungen zu verrechnen sind (R 33.1 Satz 2 EStR; H 33.1 – 33.4 EStH „Ersatz von dritter Seite“).



HINWEIS

Zu den außergewöhnlichen Belastungen erfolgt noch ein gesonderter Lehrbrief.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besondere Fragen des Zu- und Abflussprinzips – v10516



II. EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTÄNDIGER ARBEIT

Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit unterliegen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG der Einkommensteuer. Detailliert geregelt sind sie in § 19 EStG. Es handelt sich um eine Überschusseinkunftsart (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit können nur natürliche Personen erzielen. Personengesellschaften (z. B. OHG, KG) und juristische Personen (z. B. GmbH, AG) hingegen nicht, da nur eine natürliche Person ihrem Arbeitgeber ihre Arbeitskraft schulden kann (§ 1 Abs. 2 Satz 1 LStDV).

1. Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG ermitteln sich die Einkünfte des Arbeitnehmers als der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten.



PRÜFUNGSTIPP

Achten Sie darauf, den Begriff „Einkünfte“ nicht mit dem Begriff „Einnahmen“ gleichzusetzen (Einnahmen - Werbungskosten = Einkünfte).

Darüber hinaus muss bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit unterschieden werden, ob der Arbeitnehmer Einnahmen i. S. des § 19 Abs. 1 EStG, insbesondere aus einem aktuellen Dienstverhältnis, oder sog. Versorgungsbezüge i. S. des § 19 Abs. 2 EStG erzielt.

1.1 Einkünfte i. S. des § 19 Abs. 1 EStG

Erzielt der Arbeitnehmer Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit i. S. des § 19 Abs. 1 EStG, werden die Einkünfte wie folgt ermittelt:

$$\begin{array}{l} \text{Einnahmen} \\ \text{./. WK (§ 9 EStG) bzw. AN-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG)} \\ \hline = \text{Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit} \end{array}$$

1.2 Einkünfte i. S. des § 19 Abs. 2 EStG

Erzielt der Arbeitnehmer Versorgungsbezüge i. S. des § 19 Abs. 2 EStG werden die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit wie folgt ermittelt:

$$\begin{array}{l} \text{Versorgungsbezüge} \\ \text{./. Versorgungsfreibetrag} \\ \text{./. Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag} \\ \text{./. WK (§ 9 EStG) bzw. WK-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b EStG)} \\ \hline = \text{Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit} \end{array}$$

► Beispiel:

Tom Müller erhält im Jahr 01 Versorgungsbezüge i. H. von 13.000 €. Unterstellen Sie, dass ihm ein Versorgungsfreibetrag i. H. von 1.560 € und ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag i. H. von 468 € zusteht. Werbungskosten sind ihm keine entstanden.

Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit betragen 10.870 € (13.000 € ./. 1.560 € ./. 468 € ./. 102 € (Werbungskosten-Pauschbetrag)). Für den Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags i. H. von 102 € (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b EStG) ist es unerheblich, ob Tom Müller tatsächlich Werbungskosten entstanden sind oder nicht.

2. Arbeitnehmer

§ 1 Abs. 1 Satz 1 LStDV definiert, wann ein Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinne vorliegt. Aus steuerrechtlicher Sicht sind Arbeitnehmer Personen, die in öffentlichem oder privatem Dienst angestellt oder beschäftigt sind oder waren und die aus diesem Dienstverhältnis oder einem früherem Dienstverhältnis Arbeitslohn beziehen.

Der steuerrechtliche Begriff des Arbeitnehmers ist nicht identisch mit dem Begriff des Arbeitnehmers i. S. des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts.

► Beispiel:

B ist Beamter und beim Finanzamt München tätig.

B ist kein Arbeitnehmer i. S. des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts. Jedoch ist er aus steuerrechtlicher Sicht Arbeitnehmer.

Zur Definition Dienstverhältnis: siehe § 1 Abs. 2 LStDV.

Für die Beurteilung, ob ein Dienstverhältnis gegeben ist, ist nach H 19.0 LStH „Allgemeines“ das Gesamtbild der Verhältnisse entscheidend. Hierbei ist die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit zu betrachten. Die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer durch den Arbeitgeber hat hierbei nur Indizwirkung.

Das Tatbestandsmerkmal „Arbeitslohn beziehen“ ist erfüllt, wenn der Arbeitnehmer aus seiner Tätigkeit Einnahmen – unerheblich ob in Geld oder Geldeswert – erzielt.

► Beispiel:

Tom Müller arbeitet täglich von 5 bis 13 Uhr in einer Bäckerei und erhält hierfür monatlich ein Gehalt von 1.800 €.

Die festen Arbeitszeiten als auch das feste monatliche Gehalt sprechen für ein Dienstverhältnis. Daher erzielt Tom Müller aus einem privaten Dienstverhältnis Arbeitslohn und ist somit Arbeitnehmer.

Zahlreiche Beispiele für das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen der Arbeitnehmereigenschaft werden in H 19.0 LStH „Arbeitnehmereigenschaft“ benannt.

3. Arbeitslohn

3.1 Begriff

Unter dem **Begriff „Arbeitslohn“** versteht man Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer, als Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer zur Verfügung gestellte individuelle Arbeitskraft (R 19.3 Abs. 1 LStR). Hingegen liegt kein Arbeitslohn vor, wenn kein direkter Zusammenhang zwischen der Leistung des Arbeitnehmers und der Gegenleistung des Arbeitgebers besteht (z. B. Schenkung) oder Zuwendungen ohne Wissen und Wollen des Arbeitgebers erfolgen (z. B. Diebstahl).

Die steuerrechtliche Definition für den Arbeitslohn befindet sich in § 2 Abs. 1 LStDV. Hiernach sind alle Einnahmen Arbeitslohn, die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen, unabhängig davon, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form die Einnahmen (Geld, Sachzuwendung) gewährt werden (siehe auch § 8 Abs. 1 EStG).



HINWEIS

Zahlreiche Beispiele für das Vorliegen von Arbeitslohn befinden sich in § 2 Abs. 2 LStDV, R 19.3 Abs. 1 LStR und H 19.3 LStH „Beispiele“.



3.2 Arten von Arbeitslohn

Es gibt im Steuerrecht zwei Arten von Arbeitslohn: laufenden Arbeitslohn und sonstige Bezüge. Diese Differenzierung ist für den Zeitpunkt der Erfassung der Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit beim Arbeitnehmer maßgebend.

3.2.1 Laufender Arbeitslohn

Laufender Arbeitslohn bezeichnet den Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer regelmäßig fortlaufend zufließt, z. B. das Monatsgehalt, Zuschläge und Zulagen. Für weitere Beispiele siehe R 39b.2 Abs. 1 LStR.

Auch liegt laufender Arbeitslohn noch vor, wenn Arbeitslohn für Lohnzahlungszeiträume des abgelaufenen Kalenderjahres innerhalb der ersten drei Wochen des nachfolgenden Kalenderjahres zufließt (R 39b.2 Abs. 1 Nr. 7 LStR).

Unter dem Lohnzahlungszeitraum versteht man den Zeitraum, für den jeweils der laufende Arbeitslohn gezahlt wird (R 39b.5 Abs. 2 Satz 1 LStR).

► **Beispiel:**

Tom Müller erhält für den Monat Mai 01 ein Gehalt i. H. von 2.500 €.

Der Lohnzahlungszeitraum ist der Monat Mai 01.

► **Beispiel:**

Tom Müller erhält sein Gehalt für die Monate November und Dezember 01 am 17.1.02 ausbezahlt.

Bei den Gehältern für die Monate November und Dezember 01 handelt es sich um laufenden Arbeitslohn, da sie Tom Müller innerhalb der ersten drei Wochen des Jahres 02 zufließen, R 39b.2 Abs. 1 Nr. 7 LStR. Lohnzahlungszeiträume sind der Monat November und Dezember 01.

3.2.2 Sonstige Bezüge

Ein sonstiger Bezug liegt vor, wenn der Arbeitslohn nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird, R 39b.2 Abs. 2 Satz 1 LStR. Einmalige Arbeitslohnzahlungen, das dreizehnte Monatsgehalt und einmalige Abfindungen stellen Beispiele für sonstige Bezüge dar. Weitere Beispiele befinden sich in R 39b.2 Abs. 2 Satz 2 LStR.

► **Beispiel:**

Tom Müller erhält sein Gehalt für die Monate November und Dezember 01 am 28.1.02 ausbezahlt.

Bei den Gehältern für die Monate November und Dezember 01 handelt es sich um sonstige Bezüge, da es sich um Arbeitslohn für Lohnzahlungszeiträume des abgelaufenen Kalenderjahres handelt und dieser Tom Müller später als drei Wochen nach Ablauf dieses Jahres zufließt, nämlich erst am 28.1.02, R 39b.2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 LStR.

3.3 Zeitpunkt des Zuflusses

3.3.1 Allgemeines

Der Zeitpunkt des Zuflusses des Arbeitslohns ist u. a. maßgebend für den Zeitpunkt der Lohnsteuerentstehung (§ 38 AO i. V. mit § 38 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Der Arbeitslohn gilt dann als zugeflossen, wenn der Arbeitnehmer die wirtschaftliche Verfügungsmacht hierüber erlangt (H 38.2 LStH „Zufluss von Arbeitslohn“ 2. Spiegelstrich), z. B. im Zeitpunkt der Zahlung, Verrechnung oder Gutschrift. Weitere Beispiele für den Zufluss von Arbeitslohn befinden sich in H 38.2 LStH „Zufluss von Arbeitslohn“.



HINWEIS

Zum Zuflusszeitpunkt bei Gutscheinen siehe R 38.2 Abs. 3 LStR.

Gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Darlehen, liegt kein Zufluss von Arbeitslohn vor. Weitere Beispiele für den Nicht-Zufluss von Arbeitslohn befinden sich in H 38.2 LStH „Kein Zufluss von Arbeitslohn“.

Bei den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit findet § 11 EStG keine Anwendung, da § 11 Abs. 1 Satz 4 EStG vorgibt, dass für die Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG und für pauschal besteuerten Arbeitslohn § 40 Abs. 3 Satz 2 EStG anzuwenden ist.

§ 38a Abs. 1 EStG unterscheidet beim Arbeitslohn zwischen dem laufenden Arbeitslohn (Satz 2) und den sonstigen Bezügen (Satz 3).

Infolgedessen muss zunächst festgestellt werden, ob laufender Arbeitslohn oder ein sonstiger Bezug vorliegt, bevor eine Aussage zum Zeitpunkt der Vereinnahmung getroffen werden kann.

3.3.2 Laufender Arbeitslohn

Liegt laufender Arbeitslohn vor, gilt er als vom Arbeitnehmer in dem Kalenderjahr bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet (§ 11 Abs. 1 Satz 4 i. V. mit § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG).

▶ Beispiel:

Tom Müller erhält ein monatliches Gehalt i. H. von 2.500 €. Das Gehalt für den Monat Mai 01 wird ihm erst am 11.1.02 ausbezahlt.

Beim Gehalt für den Monat Mai 01 handelt es sich noch um laufenden Arbeitslohn, da es Tom Müller innerhalb der ersten drei Wochen des Jahres 02 zufließt, R 39b.2 Abs. 1 Nr. 7 LStR. Somit gilt es als im Jahr 01 bezogen, da der Lohnzahlungszeitraum Mai 01 in diesem Kalenderjahr endet, § 11 Abs. 1 Satz 4 i. V. mit § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG. Folglich muss Tom Müller sein Gehalt für den Monat Mai 01 im Jahr 01 versteuern.

3.3.3 Sonstiger Bezug

Liegt ein sonstiger Bezug vor, wird er vom Arbeitnehmer in dem Kalenderjahr bezogen, in dem er ihm zufließt, § 11 Abs. 1 Satz 4 i. V. mit § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG.

▶ Beispiel:

Tom Müller erhält am 23.9.01 eine Jubiläumszuwendung von seinem Arbeitgeber.

Bei der Jubiläumszuwendung handelt es sich um einen sonstigen Bezug (R 39b.2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 LStR). Die Jubiläumszuwendung gilt als im Jahr 01 von Tom Müller bezogen, da sie ihm am 23.9.01 zufließt, § 11 Abs. 1 Satz 4 i. V. mit § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG. Folglich muss Tom Müller die Jubiläumszuwendung im Jahr 01 versteuern.

4. Versorgungsbezüge

4.1 Begriff

Bezieht ein Arbeitnehmer Bezüge und Vorteile aus einem früheren Dienstverhältnis, die er ohne eigene Beitragsleistung erworben hat, liegen sog. Versorgungsbezüge vor. Nach § 19 Abs. 2 Satz 2 EStG gibt es zwei Arten von Versorgungsbezügen:

- Versorgungsbezüge des öffentlichen Dienstes, z. B. Beamtenpensionen und
- sonstige Versorgungsbezüge, z. B. Betriebsrenten.



Zu 1.

Versorgungsbezüge des öffentlichen Dienstes werden unabhängig vom Erreichen einer Altersgrenze auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechender gesetzlicher Vorschriften (§ 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a EStG) oder auf Grund beamtenrechtlicher Grundsätze von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Verbänden von Körperschaften (§ 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b EStG) gewährt.

Zu 2.

Sonstige Versorgungsbezüge liegen nur vor, wenn diese Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen wegen des Erreichens einer Altersgrenze, verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden. Bezüge wegen des Erreichens einer Altersgrenze gelten erst dann als Versorgungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr oder, wenn er schwerbehindert ist, das 60. Lebensjahr vollendet hat.



HINWEIS

In R 19.8 Abs. 1 LStR befindet sich eine umfangreiche Auflistung, welche Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstverhältnissen zu den nach § 19 Abs. 2 EStG steuerbegünstigten Versorgungsbezügen gehören. In R 19.8 Abs. 2 LStR befindet sich eine Negativ-Liste.

Für die Versorgungsbezüge i. S. des § 19 Abs. 2 Satz 2 EStG hat der Arbeitgeber einen Lohnsteuerabzug vorzunehmen.

4.2 Ermittlung der Einkünfte

Von den Versorgungsbezügen i. S. des § 19 Abs. 2 EStG bleibt ein **Versorgungsfreibetrag** und ein **Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag** nach § 19 Abs. 2 Satz 1 EStG **steuerfrei**.

Der einmal ermittelte Versorgungsfreibetrag als auch der einmal ermittelte Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag bleiben grundsätzlich für die gesamte Laufzeit des Versorgungsbezugs maßgebend, § 19 Abs. 2 Satz 8 EStG. Ebenso ist **keine Neuberechnung** des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag vorzunehmen, wenn eine **regelmäßige Anpassung** des Versorgungsbezugs vorliegt, § 19 Abs. 2 Satz 9 EStG.

Für die Ermittlung des **Versorgungsfreibetrags** ist die Bemessungsgrundlage des Versorgungsfreibetrags zunächst mit einem bestimmten Prozentsatz zu multiplizieren, § 19 Abs. 2 Satz 1 EStG.

Die Bemessungsgrundlage des Versorgungsfreibetrags ist nach § 19 Abs. 2 Satz 4 EStG zu ermitteln. Hiernach ist bei Versorgungsbeginn vor 2005 das Zwölfwache des Versorgungsbezugs für Januar 2005 (§ 19 Abs. 2 Satz 4 Buchst. a EStG) und bei Versorgungsbeginn ab 2005 das Zwölfwache des Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat (§ 19 Abs. 2 Satz 4 Buchst. b EStG) jeweils zuzüglich voraussichtlicher Sonderzahlungen im Kalenderjahr, auf die zu diesem Zeitpunkt ein Rechtsanspruch besteht, Bemessungsgrundlage.

► Beispiel:

Tom Müller erhält seit dem 1.3.2025 einen monatlichen Versorgungsbezug i. S. des § 19 Abs. 2 Satz 2 EStG i. H. von 500 €. Zudem steht ihm von seinem ehemaligen Arbeitgeber ein jährliches Weihnachtsgeld i. H. von 300 € zu. Seit 1.8.2025 wurde der monatliche Versorgungsbezug auf 515 € erhöht. Es handelt sich um eine regelmäßige Anpassung.

Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag sind nach § 19 Abs. 2 Satz 4 Buchst. b EStG 6.300 € [$12 \times 500 \text{ €}$ (Versorgungsbezug für den ersten vollen Monat) + 300 € (Weihnachtsgeld)]. Das Weihnachtsgeld stellt eine Sonderzahlung i. S. des § 19 Abs. 2 Satz 4 EStG dar. Die regelmäßige Anpassung führt nicht zu einer Änderung der Bemessungsgrundlage, § 19 Abs. 2 Satz 9 EStG.

Der **Prozentsatz** ist nach § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG zu ermitteln. Dieser ist abhängig vom Jahr des Versorgungsbegins (siehe Tabelle in § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG).

► **Beispiel:**

Tom Müller erhält seit dem 1.5.2025 einen Versorgungsbezug i. S. des § 19 Abs. 2 Satz 2 EStG.

Der Prozentsatz für die Berechnung des Versorgungsfreibetrags beträgt 13,2 %.

Weiterhin muss beachtet werden, dass der Versorgungsfreibetrag auf einen Höchstbetrag, der auch wiederum abhängig vom Jahr des Versorgungsbegins ist, gedeckelt ist (§ 19 Abs. 2 Satz 1 i. V. mit Satz 3 EStG).

► **Beispiel:**

Tom Müller erhält seit Februar 2002 einen monatlichen Versorgungsbezug i. S. des § 19 Abs. 2 Satz 2 EStG i. H. von 1.100 €.

Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag sind nach § 19 Abs. 2 Satz 4 Buchst. a EStG 13.200 € [$12 \times 1.100 \text{ €}$ (Versorgungsbezug für Januar 2005)]. Der Prozentsatz für die Berechnung des Versorgungsfreibetrags beträgt 40 %. Somit ergibt sich ein Versorgungsfreibetrag i. H. von 5.280 € ($13.200 \text{ €} \times 40 \%$). Da der Höchstbetrag nach § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG 3.000 € beträgt, ist max. ein Versorgungsfreibetrag i. H. von 3.000 € zu berücksichtigen.

Die Höhe des zu gewährenden **Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag** ist ebenfalls vom Jahr des Versorgungsbegins abhängig, § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG.



HINWEIS

Durch die Gewährung des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag dürfen keine negativen Einkünfte entstehen (Verrechnung bis max. 0 €).

Sowohl der **Versorgungsfreibetrag** als auch der **Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag** ermäßigen sich um je ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, für den keine Versorgungsbezüge gezahlt werden, § 19 Abs. 2 Satz 12 EStG.

► **Beispiel:**

Tom Müller erhält seit April 2025 einen monatlichen Versorgungsbezug i. S. des § 19 Abs. 2 Satz 2 EStG i. H. von 700 €.

Tom Müller erzielt Einnahmen aus den im Jahr 2025 erhaltenen Versorgungsbezügen i. H. von 6.300 € ($9 \times 700 \text{ €}$), § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. mit Abs. 2 Satz 2 EStG. Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag sind nach § 19 Abs. 2 Satz 4 Buchst. b EStG 8.400 € [$12 \times 700 \text{ €}$ (Versorgungsbezug für den ersten vollen Monat April 2025)]. Der Prozentsatz für die Berechnung des Versorgungsfreibetrags beträgt 13,2 %, § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG. Infolgedessen ergibt sich für das Jahr 2025 zunächst ein Versorgungsfreibetrag i. H. von 1.109 € ($8.400 \text{ €} \times 13,2 \%$). Der Höchstbetrag von 990 € wird überschritten. Da Tom Müller für die Monate Januar bis einschließlich März 2025 keine Versorgungsbezüge erhält, ist der Versorgungsfreibetrag nach § 19 Abs. 2 Satz 12 EStG nur anteilig für 9 Monate i. H. von 743 € ($990 \text{ €} \times \frac{9}{12}$) zu berücksichtigen. Nach Abzug des steuerfreien Versorgungsfreibetrags i. H. von 743 € verbleiben noch Einnahmen i. H. von 5.557 € ($6.300 \text{ €} - 743 \text{ €}$). Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag beträgt 297 € (siehe Tabelle in § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG). Dieser kann ebenso nach § 19 Abs. 2 Satz 12 EStG nur anteilig für 9 Monate i. H. von 223 € ($297 \text{ €} \times \frac{9}{12}$) berücksichtigt werden.

Versorgungsbezüge	6.300 €
./. Versorgungsfreibetrag	743 €
./. Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag	<u>223 €</u>
= steuerpflichtige Einnahmen	<u>5.334 €</u>



Von den nach Abzug des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag verbleibenden steuerpflichtigen Einnahmen sind entweder die **tatsächlich entstandenen Werbungskosten** oder der **Werbungskosten-Pauschbetrag** i. H. von 102 € (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b EStG) abzuziehen. Beim Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags ist darauf zu achten, dass durch seinen Abzug die Einkünfte nicht negativ werden dürfen (§ 9a Satz 2 EStG).



HINWEIS

Nach herrschender Meinung ist § 3c Abs. 1 EStG im Falle der Berücksichtigung der tatsächlichen Werbungskosten nicht anzuwenden, auch wenn die Versorgungsbezüge i. H. des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag steuerfrei bleiben.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einnahmen nach § 19 EStG – v14114



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Werbungskosten bei § 19 EStG – v14115

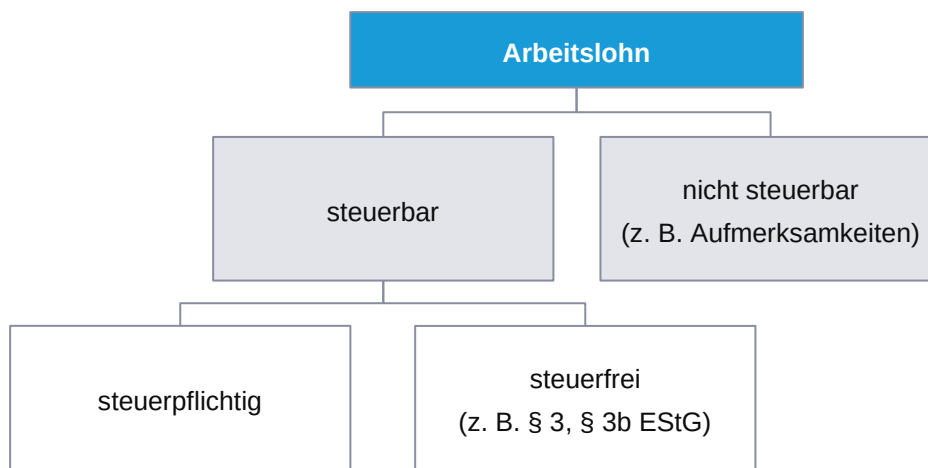
III. SONDERFÄLLE DES ARBEITSLOHNS



PRÜFUNGSTIPP

Die Besteuerung von Zuwendungen an Arbeitnehmer wurde in der Steuerberaterprüfung 2016 schwerpunktmäßig geprüft. Es entfielen rund 60 % aller Bewertungspunkte auf diesen Themenbereich.

Bei Zuwendungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer sollte zunächst geprüft werden, ob nicht steuerbare Zuwendungen (z. B. Aufmerksamkeiten) oder steuerbare Zuwendungen vorliegen. Liegen steuerbare Zuwendungen vor, ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob diese steuerpflichtig oder steuerfrei sind.



1. Nicht steuerbare Zuwendungen

Liegen nicht steuerbare Zuwendungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vor, sind diese nicht als Einnahmen zu erfassen, weder im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit noch im Rahmen einer der anderen sechs Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 EStG. Im Folgenden werden die wichtigsten nicht steuerbaren Zuwendungen vorgestellt.

1.1 Leistungen im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers

Nach H 19.3 LStH "Allgemeines zum Arbeitslohnbegriff" liegen Leistungen im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers vor, wenn sich aus den Begleitumständen wie B. Anlass, Art und Höhe des Vorteils, Auswahl der Begünstigungen, Freiwilligkeit oder Zwang zu Annahme des Vorteils und durch seine besondere Geeignetheit für den jeweils verfolgten betrieblichen Zweck ergibt, dass diese Zielsetzung ganz im Vordergrund steht und ein damit einhergehendes eigenes Interesse des Arbeitnehmers, den betreffenden Vorteil zu erlangen, vernachlässigt werden kann.

Leistungen im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen z. B. vor bei

- Vorteilen, die der Belegschaft als Gesamtheit zugewendet werden (z. B. Bereitstellung von Aufenthalts- und Erholungsräumen, Parkplätzen auf dem Betriebsgelände) und
- zur beruflichen Nutzung überlassenen Arbeitsmitteln (z. B. Kugelschreiber, Laptop, Schreibtisch, Fachliteratur).



1.2 Aufmerksamkeiten

Aufmerksamkeiten stellen ebenfalls nicht steuerbare Zuwendungen dar. Eine Aufmerksamkeit i. S. des Lohnsteuerrechts liegt vor, wenn es sich um Sachzuwendungen bis zu einem Wert von 60 € (z. B. Blumen, Genussmittel, Bücher, Warengutscheine) handelt, die dem Arbeitnehmer oder seinen Angehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet werden, R 19.6 Abs. 1 Satz 2 LStR.

Bei der **Freigrenze** i. H. von 60 € handelt es sich um einen Bruttowert (inkl. Umsatzsteuer). Diese Freigrenze gilt insgesamt für alle Sachzuwendungen im Rahmen eines persönlichen Ereignisses.

Besondere persönliche Ereignisse sind bspw. der runde Geburtstag, die Heirat oder die Geburt eines Kindes des Arbeitnehmers.

► Beispiel:

Arbeitgeber Anton Amann schenkt seinem Arbeitnehmer Tom Müller zum 50. Geburtstag eine DVD im Wert von 30 € und ein Duschgel im Wert von 15 €.

Beim 50. Geburtstag handelt es sich um ein besonderes persönliches Ereignis des Arbeitnehmers. Da die Werte der DVD und des Duschgels insgesamt 60 € nicht übersteigen, liegt insgesamt betrachtet eine Aufmerksamkeit i. S. der R 19.6 Abs. 1 LStR vor. Somit handelt es sich bei der DVD als auch beim Duschgel um eine nicht steuerbare Zuwendung.



HINWEIS

Da es sich um eine Sachzuwendung handeln muss, stellen Geldleistungen des Arbeitgebers stets Arbeitslohn dar, auch wenn ihr Wert unter 60 € liegt, R 19.6 Abs. 1 Satz 3 LStR.

Getränke und Genussmittel, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zum Verzehr im Betrieb unentgeltlich oder teilentgeltlich überlässt, stellen ebenfalls Aufmerksamkeiten dar, R 19.6 Abs. 2 Satz 1 LStR.

1.3 Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers

Wird die Bildungsmaßnahme im ganz überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführt, ist eine nicht steuerbare Zuwendung gegeben. Dies ist unabhängig vom Ort, an dem die Bildungsmaßnahme durchgeführt wird (siehe auch R 19.7 Abs. 1 Satz 1 und 2 LStR).

Ein ganz überwiegend betriebliches Interesse des Arbeitgebers ist anzunehmen, wenn die Bildungsmaßnahme die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers erhöhen soll, R 19.7 Abs. 2 Satz 1 LStR. Für die Beurteilung, ob die Bildungsmaßnahme im ganz überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführt wird, ist es unerheblich, ob der Arbeitgeber die Teilnahme auf die Arbeitszeit des Arbeitnehmers anrechnet oder nicht.



HINWEIS

Sollten Weiterbildungsmaßnahmen nicht im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers sein und es sich um Maßnahmen nach § 82 Abs. 1 und 2 SGB III oder Weiterbildungsleistungen, die der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers dienen (z. B. allgemeiner Computerkurs) handeln, sind diese nach § 3 Nr. 19 EStG steuerfrei, sofern sie nicht überwiegend Belohnungscharakter haben.

2. Ausgewählte Steuerbefreiungen

Liegt steuerbarer Arbeitslohn vor, ist zu prüfen, ob der Arbeitslohn steuerfrei oder steuerpflichtig ist. Steuerfrei ist der Arbeitslohn nur, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Im Folgenden werden die wichtigsten Steuerbefreiungen vorgestellt.

**HINWEIS**

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem steuerfreien Arbeitslohn stehen, dürfen nicht als Werbungskosten abgezogen werden, § 3c Abs. 1 EStG.

Der steuerfreie Arbeitslohn unterliegt ggfs. dem Progressionsvorbehalt nach § 32b EStG.

2.1 § 3 Nr. 1 EStG: Leistungen aus einer Krankenversicherung usw.

Nach § 3 Nr. 1 Buchst. a EStG sind die Leistungen, die ein Arbeitnehmer, dessen mitversicherte Familienangehörige oder Hinterbliebene aus einer Krankenversicherung, Pflegeversicherung oder aus der gesetzlichen Unfallversicherung beziehen, steuerfrei.

**HINWEIS**

Es ist unerheblich, ob es sich dabei um Leistungen aus einer inländischen oder ausländischen Versicherung handelt.

2.2 § 3 Nr. 2 EStG: Arbeitslosengeld usw.

Nach § 3 Nr. 2 EStG sind insbesondere das Arbeitslosengeld und das Teilarbeitslosengeld, steuerfrei. Ein aus dem Ausland bezogenes Arbeitslosengeld ist hingegen steuerpflichtig, R 3.2 Satz 1 EStR.

2.3 § 3 Nr. 13 und 16 EStG: Erstattung von Reisekosten**2.3.1 Aus öffentlichen Kassen**

Die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reisekostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder sind nach **§ 3 Nr. 13 EStG** steuerfrei. Die als Reisekostenvergütung gezahlten Vergütungen für Verpflegung sind nur insoweit steuerfrei, als sie die Pauschbeträge nach § 9 Abs. 4a EStG nicht übersteigen. Trennungsgelder sind nur insoweit steuerfrei, als sie die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 und Abs. 4a EStG abziehbaren Aufwendungen für die doppelte Haushaltsführung nicht übersteigen.

▶ Beispiel:

Beamter Berthold Blum besucht vom 3.4.01 bis zum 4.4.01 eine Fortbildung. Die Fortbildung findet in München statt. Seine erste Tätigkeitsstätte hat Berthold Blum in Augsburg. Für die Fortbildung erhält er von seinem Arbeitgeber eine Vergütung für die Verpflegung i. H. von 28 €.

Bei der Fortbildung in München handelt es sich um eine Auswärtstätigkeit des Beamten. Im Rahmen der Auswärtstätigkeit entstehen Berthold Blum Werbungskosten i. H. von 28 € ($2 \times 14 \text{ €}$) nach § 9 Abs. 4a EStG.

Infolgedessen ist die Vergütung für die Verpflegung i. H. von 28 € nach § 3 Nr. 13 EStG in voller Höhe steuerfrei, da die Pauschbeträge des § 9 Abs. 4a EStG ($2 \times 14 \text{ €} = 28 \text{ €}$) nicht überschritten werden. Berthold Blum kann insoweit keinen Werbungskosten-Abzug geltend machen, § 3c Abs. 1 EStG.

2.3.2 Außerhalb des öffentlichen Dienstes

Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung erhalten, sind nach **§ 3 Nr. 16 EStG** steuerfrei, soweit sie die nach § 9 EStG als Werbungskosten abziehbaren Aufwendungen nicht übersteigen.



2.4 § 3 Nr. 15 EStG: Zuschüsse für Fahrten im Linienverkehr bzw. Personennahverkehr

Erhält der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn Zuschüsse zu seinen Aufwendungen für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie für Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr, sind diese nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfrei. Hierbei ist zu beachten, dass diese Zuschüsse den Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG mindern. Für weitere Details siehe BMF-Schreiben vom 15.8.2019, BStBl 2019 I S. 875, in Beck'sche Steuererlasse 20 § 3/3).

2.5 § 3 Nr. 26 EStG: Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit

Einnahmen

- aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten,
- aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder
- aus der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen

im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz belegen ist oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der AO) sind nach § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG bis zur Höhe von insgesamt 3.000 € im Jahr steuerfrei.

Nach R 3.26 Abs. 2 LStR wird eine Tätigkeit **nebenberuflich** ausgeübt, wenn sie – bezogen auf das Kalenderjahr – nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt.

Eine nebenberufliche Tätigkeit ist nach § 3 Nr. 26 EStG nur begünstigt, wenn der Arbeitgeber/Auftraggeber eine **juristische Person des öffentlichen Rechts** oder eine **Einrichtung i. S. des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG** ist. Zahlreiche Beispiele für solche Arbeitgeber/Auftraggeber bzw. Einrichtungen befinden sich in R 3.26 Abs. 3 Satz 2 und 3 LStR. Für Negativbeispiele siehe R 3.26 Abs. 3 Satz 4 LStR.

Der Freibetrag i. H. von **3.000 €** ist ein Jahresbetrag. Dieser wird auch dann nur einmal gewährt, wenn mehrere begünstigte Tätigkeiten ausgeübt werden. Er ist nicht zeitanteilig aufzuteilen, wenn die begünstigte Tätigkeit lediglich wenige Monate ausgeübt wird, R 3.26 Abs. 8 LStR.

Soweit die Einnahmen den steuerfreien Betrag von 3.000 € nicht überschreiten, ist ein Abzug von **Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben**, die mit den steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, ausgeschlossen, § 3c Abs. 1 EStG und R 3.26 Abs. 9 LStR.

Überschreiten die Einnahmen hingegen den steuerfreien Betrag von 3.000 €, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c EStG nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie 3.000 € übersteigen, § 3 Nr. 26 Satz 2 EStG.

► Beispiel:

Tom Müller ist als Übungsleiter nebenberuflich bei einem gemeinnützigen Sportverein tätig. Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit sind ihm im Jahr 01 Aufwendungen i. H. von 400 € entstanden. Die Einnahmen aus dieser Tätigkeit betragen im Jahr 01 1.500 €.

Die Einnahmen i. H. von 1.500 € sind nach § 3 Nr. 26 EStG steuerfrei. Die Aufwendungen i. H. von 400 € können wg. § 3c Abs. 1 EStG nicht berücksichtigt werden.

► **Beispiel:**

Wie vorangegangenes Beispiel, allerdings Aufwendungen im Jahr 01 i. H. von 3.200 € und Einnahmen i. H. von 3.700 €.

Die Einnahmen sind i. H. von 3.000 € nach § 3 Nr. 26 EStG steuerfrei. Die restlichen Einnahmen i. H. von 700 € stellen steuerpflichtige Einnahmen i. S. des § 19 EStG bzw. i. S. des § 18 EStG dar. Einnahmen i. S. des § 19 EStG liegen vor, wenn die Tätigkeit als Übungsleiter nicht-selbständig ausgeübt wird. Wird die Tätigkeit hingegen selbständig ausgeübt, liegen Einnahmen aus § 18 EStG vor.

Die Aufwendungen i. H. von 3.200 € können wg. § 3c Abs. 1 EStG nur i. H. von 200 € als Werbungskosten bzw. als Betriebsausgaben berücksichtigt werden, da sie nur insoweit den Betrag der steuerfreien Einnahmen (3.000 €) überschreiten, § 3 Nr. 26 Satz 2 EStG. Folglich verbleiben steuerpflichtige Einkünfte i. H. von 500 €.

2.6 § 3 Nr. 37 EStG: Überlassung eines Fahrrads

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ein betriebliches Fahrrad, welches kein Kfz i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG ist, zur privaten Nutzung, ist diese Nutzung nach § 3 Nr. 37 EStG steuerfrei.

2.7 § 3 Nr. 46 EStG: Elektrisches Aufladen eines Fahrzeugs

Gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 2. HS EStG an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung oder für die zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung, sind diese nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfrei.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerfreie Einkünfte bei § 19 EStG – v14116

3. Betriebsveranstaltungen

Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen anlässlich einer Betriebsveranstaltung stellen Arbeitslohn nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG dar. Es besteht die Möglichkeit der Gewährung eines Freibetrags i. H. von 110 € für max. zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr und Arbeitnehmer.

In § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG werden die Betriebsveranstaltungen als Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter definiert.

Um in den Genuss des Freibetrags i. H. von 110 € zu kommen, ist weitere Voraussetzung, dass die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Betriebsangehörigen offensteht.

Die Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung werden mit den anteilig auf den Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer erfasst, § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 5 EStG. Hierzu gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 2 EStG alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer, unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind (z. B. Übernahme von Übernachtungskosten) oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. Musik) aufwendet. Nach dem BMF-Schreiben vom 7.12.2016 – IV C 5 – S 2332/15/10001 ist bei der Berechnung auf die anwesenden und nicht auf die angemeldeten Teilnehmer abzustellen.



HINWEIS

Zum Begriff der Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung (inkl. Beispiele) siehe ausführlich in BMF-Schreiben vom 14.10.2015, BStBl 2015 I S. 832, in Beck'sche Steuererlasse 20 § 19/6, Tz. 2.

► Beispiel:

Am 20.7.01 fand der Betriebsausflug – wie jedes Jahr die einzige Betriebsveranstaltung – des Unternehmers U statt. Jeder Arbeitnehmer konnte mit einer Begleitperson teilnehmen. Arbeitnehmer Z nahm gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin teil, die nicht bei U angestellt ist. Insgesamt nahmen 30 Personen teil. U sind folgende Aufwendungen einschließlich Umsatzsteuer für den Betriebsausflug entstanden: Essen und Getränke 2.100 €, Raummiete 450 €, Eintritt Museum 190 € und Musikband beim Essen 440 €.

Beim Betriebsausflug handelt es sich um eine Betriebsveranstaltung i. S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG. Hierzu gehören alle Aufwendungen des U für die Betriebsveranstaltung einschließlich Umsatzsteuer. Es ergeben sich insgesamt Aufwendungen i. H. von 3.180 €. Folglich sind U pro teilnehmender Person 106 € (= 3.180 € : 30 Personen) an Aufwendungen entstanden. Z sind hiervon 212 € (= 2 × 106 €) zuzurechnen. Allerdings ist Z ein Freibetrag i. H. von 110 € zu gewähren. Die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3 und 4 EStG sind erfüllt. Somit verbleibt steuerpflichtiger Arbeitslohn des Z i. H. von 102 €. U hat diesbezüglich nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG die Möglichkeit, die Lohnsteuer pauschal zu erheben.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsveranstaltungen – v10520

4. Zukunftssicherungsleistungen

4.1 Gesetzlich vorgeschriebene Zukunftssicherungsleistungen

Nach § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG sind die Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherungsleistungen seiner Arbeitnehmer steuerfrei, soweit der Arbeitgeber dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder anderen gesetzlichen Vorschriften oder nach einer auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestimmung verpflichtet ist und es sich nicht um Zuwendungen oder Beiträge des Arbeitgebers nach den Nummern 56, 63 und 63a des § 3 EStG handelt. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflegepflicht- und Arbeitslosenversicherung, die der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer zu bezahlen hat.

► Beispiel:

Arbeitgeber AG bezahlt für seinen Arbeitnehmer AN im Juni 01 insgesamt 850 € an Beiträgen für die gesetzliche Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmer-Anteil hiervon beträgt jeweils 425 €.

Der Arbeitgeber-Anteil i. H. von 425 € ist nach § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG steuerfrei. Der Arbeitnehmer-Anteil i. H. von 425 € stellt hingegen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.

Nach § 3 Nr. 62 Satz 2 und 3 EStG können auch Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für eine Lebensversicherung, für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung und für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe steuerfrei sein, wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit worden ist.

Diese Steuerbefreiung kann z. B. bei einem angestellten Steuerberater zur Anwendung kommen, wenn dieser in seiner berufsständischen Versorgungseinrichtung rentenversichert ist und sein Arbeitgeber ihm hierfür einen Zuschuss zahlt.

4.2 Freiwillige Zukunftssicherungsleistungen des Arbeitgebers (betriebliche Altersvorsorge)

Es gibt fünf Arten der betrieblichen Altersvorsorge: Pensionszusage, Unterstützungskasse, Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung.

4.2.1 Pensionszusage und Unterstützungskasse

Hat sich der Arbeitgeber für eine Pensionszusage oder für die Bezahlung von Beiträgen an eine Unterstützungskasse entschieden, fließt dem Arbeitnehmer während der sog. Anwartschaftsphase kein Arbeitslohn zu.

4.2.2 Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen

Leistungen des Arbeitgebers für die betriebliche Altersvorsorge seiner Arbeitnehmer über die sog. Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds, bei denen ein Arbeitslohnzufluss i. d. R. bereits im Zeitpunkt der Zahlung der Beiträge durch den Arbeitgeber an die entsprechende Versorgungseinrichtung vorliegt (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG), sind grundsätzlich unter den Voraussetzungen von **§ 3 Nr. 56 bzw. 63 EStG** steuerfrei.

Soweit die Steuerfreiheit nicht gegeben ist, werden die als Arbeitslohn anzusehenden Beitragsleistungen des Arbeitgebers **grundsätzlich individuell** besteuert. Bestimmte Zukunftssicherungsleistungen kann der Arbeitgeber jedoch nach § 40b Abs. 1 und 2 EStG zum **Pauschsteuersatz von 20 %** pauschal besteuern.

4.2.2.1 Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG

Zu den begünstigten Aufwendungen gehören nur Aufwendungen des Arbeitgebers, die im Kapitaldeckungsverfahren erhoben werden. Zudem muss es sich um ein bestehendes erstes Dienstverhältnis des Arbeitnehmers handeln. siehe BMF-Schreiben vom 12.8.2021, BStBl 2021 I S. 1050, in Beck'sche Steuererlasse 20 § 3/8 (kurz: BMF 20 § 3/8), Rz. 23 ff.).

► Beispiel:

Arbeitgeber AG zahlt für seinen Arbeitnehmer AN im Jahr 2025 Beiträge i. H. von 3.750 € an eine Pensionskasse zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersvorsorge, bei der eine Auszahlung entsprechend § 82 Abs. 2 Satz 2 EStG vorgesehen ist. Die Voraussetzungen für eine Riester-Rente sind nicht erfüllt.

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG stellen die Beiträge i. H. von 3.750 € bei AN Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit dar. Es ist zu prüfen, ob steuerfreie Einnahmen vorliegen: Die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG sind erfüllt. Somit sind die Beiträge im Rahmen des Höchstbetrags nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfrei. Es ergibt sich für das Jahr 2025 folgender Höchstbetrag (Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung beträgt für 2025: 96.600 €):

<i>§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG (8 % v. 96.600 €)</i>	<i>7.728 €</i>
<i>= Höchstbetrag</i>	<i>7.728 €</i>
<i>Da der Höchstbetrag von 7.728 € nicht überschritten wird, sind die Beiträge i. H. von 3.750 € bei AN als steuerfreier Arbeitslohn zu behandeln.</i>	



4.2.2.2 Pauschalierung nach § 40b EStG

Eine Pauschalierung ist nach § 40b Abs. 1 EStG nur für Zuwendungen an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, also für Zuwendungen an eine umlagefinanzierte Pensionskasse möglich. Die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung mit 20 % nach § 40b EStG besteht dabei neben der Steuerfreiheit der Zuwendungen nach § 3 Nr. 56 EStG, sodass eine Pauschalbesteuerung nur für die Zuwendungen in Betracht kommt, die den steuerfreien Höchstbetrag nach § 3 Nr. 56 EStG übersteigen (siehe auch BMF 20 § 3/8, Rz. 83 f.). Weitere Voraussetzung für die Pauschalierung ist, dass die Zukunftssicherungsleistung aus einem ersten Dienstverhältnis bezogen wird.

Der Höchstbetrag der pauschal steuerbaren Zuwendungen an die umlagefinanzierte Pensionskasse beträgt nach § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG pro Arbeitnehmer und je Kalenderjahr grundsätzlich 1.752 €. Soweit die verbleibenden steuerpflichtigen Zuwendungen die Grenze übersteigen, sind die Zuwendungen dem individuellen Lohnsteuerabzug zu unterwerfen.

Die pauschale Lohnsteuer i. H. von 20 % bemisst sich grundsätzlich nach den tatsächlichen Leistungen, die der Arbeitgeber für den einzelnen Arbeitnehmer erbringt.

► **Beispiel:**

Arbeitgeber AG leistet für seinen Arbeitnehmer AN Zuwendungen an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung i. H. von 1.500 €. AG möchte die Lohnsteuer pauschal erheben. Die Voraussetzungen des § 3 Nr. 56 EStG sind nicht erfüllt.

► **Lösung:**

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn i. H. von 1.500 € vor. AG kann nach § 40b Abs. 1 u. 2 EStG die Lohnsteuer für die Zuwendungen pauschal erheben. Da AG von der Lohnsteuer-Pauschalierung Gebrauch machen möchte, hat er 300 € (20 % v. 1.500 €) pauschale Lohnsteuer zu erheben.



HINWEIS

Die Übergangsregelungen für § 40b EStG a.F. sind im BMF 20 § 3/8, Rz. 85 ff. ausführlich dargestellt.

4.2.3 Übertragung der betrieblichen Altersvorsorge auf andere Arbeitgeber

In der Praxis kommt es häufiger vor, dass ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber wechselt. Nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) besteht die Möglichkeit, die bereits bestehenden Versorgungsansprüche auf den neuen Arbeitgeber zu übertragen. Um steuerliche Nachteile für den Arbeitnehmer zu vermeiden, wurde in § 3 Nr. 55 EStG geregelt, dass die Mitnahme zu einem neuen Arbeitgeber steuerfrei ist.



HINWEIS

Näheres siehe auch BMF 20 § 3/8, Rz. 57 ff.

5. Sachbezüge

5.1 Allgemeines

Nach § 8 Abs. 1 EStG sind alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zufließen, Einnahmen.

Bei den Sachbezügen handelt es sich um die Güter, die in Geldeswert bestehen.

Sachbezüge können insbesondere in folgenden Formen vorliegen:

- Nutzungsüberlassung eines Wirtschaftsguts (z. B. Überlassung eines Pkw)
- Übereignung eines Wirtschaftsguts (z. B. Übereignung eines Möbelstücks)
- Leistungen (z. B. die Reinigungskraft des Arbeitgebers erbringt beim Arbeitnehmer zu Hause Reinigungsarbeiten)

5.2 Die verschiedenen Bewertungsmaßstäbe

Für die Bewertung eines Sachbezugs, gibt das EStG fünf Bewertungsmaßstäbe vor:

- Einzelbewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und 11 EStG
- Bewertung bei Pkw-Gestellung nach § 8 Abs. 2 Satz 3 bis 5 EStG
- Bewertung anhand der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV, in Beck'sche Steuergesetze 21) nach § 8 Abs. 2 Satz 6 bis 10 EStG
- Bewertung einer dem Arbeitnehmer „teilentgeltlich“ zu eigenen Wohnzwecken überlassenen Wohnung nach § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG
- Belegschaftsrabatte nach § 8 Abs. 3 EStG

Die Einzelbewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und 11 EStG ist ein sog. Auffangtatbestand. Alle Sachbezüge, die nicht nach den anderen vier Bewertungsmaßstäben bewertet werden können, werden nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und 11 EStG bewertet.

Weiterhin muss beachtet werden, dass § 8 Abs. 3 EStG Vorrang vor § 8 Abs. 2 Satz 6 bis 10, 12 und 3 bis 5 EStG hat. Es empfiehlt sich daher, folgende Prüfungsreihenfolge bei der Festlegung des Bewertungsmaßstabs einzuhalten:

1. Liegt ein Belegschaftsrabatt vor (§ 8 Abs. 3 EStG)?
2. Liegt eine „teilentgeltliche“ Überlassung einer Wohnung zu eigenen Wohnzwecken vor (§ 8 Abs. 2 Satz 12 EStG)?
3. Kommt eine Bewertung nach der SvEV in Frage (§ 8 Abs. 2 Satz 6 bis 10 EStG)?
4. Wird dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein Pkw zur Nutzung überlassen (§ 8 Abs. 2 Satz 3 bis 5 EStG)?

Falls keiner dieser vier Bewertungsmaßstäbe zum Ansatz kommt, ist stets eine Einzelbewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und 11 EStG vorzunehmen.

5.2.1 Einzelbewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und 11 EStG

Kommt die Einzelbewertung zum Zuge, weil keiner der anderen vier Bewertungsmaßstäbe anzuwenden ist, ist der Sachbezug nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG mit dem um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis zum Zeitpunkt der Abgabe am Abgabeort anzusetzen.

Aus Vereinfachungsgründen kann die Ware oder Dienstleistung mit 96 % des Endpreises, zu dem sie der Abgebende oder dessen Abnehmer fremden Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet, bewertet werden, R 8.1 Abs. 2 Satz 3 LStR.

► Beispiel:

Tom Müller hat mit seinem Arbeitgeber Anton Amann (Zuliefererbetrieb in der Automobilbranche) vereinbart, dass er anstatt eines dreizehnten Monatsgehalts jedes Jahr eine Reise von Anton Amann erhält. Im Jahr 01 erhält Tom Müller daher eine Reise im Wert von 1.000 €.

Da weder eine Pkw-Gestellung noch ein Sachbezug i. S. der SvEV vorliegt und auch die Bewertung nach § 8 Abs. 3 EStG für Belegschaftsrabatte nicht zur Anwendung kommt, ist der Sachbezug nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten. Der Endpreis beträgt 1.000 €, jedoch kann aus Vereinfachungsgründen die Reise mit 96 % des Endpreises, also mit 960 € bewertet werden (R 8.1 Abs. 2 Satz 3 LStR).



Weiterhin ist bei der Einzelbewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu berücksichtigen, dass nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG die Sachbezüge außer Ansatz bleiben, die nach Anrechnung der vom Arbeitnehmer gezahlten Entgelte insgesamt 50 € im Kalendermonat nicht übersteigen. Die nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EStG nicht zu den Einnahmen in Geld gehörenden Gutscheine und Geldkarten bleiben jedoch nur dann außer Ansatz, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Bei dem maßgebenden Betrag von 50 € handelt es sich um eine Freigrenze.

Übersteigen die in einem Monat zugewandten Sachbezüge die 50 €-Grenze, sind alle Sachbezüge i. S. des § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG dieses Monats steuerpflichtig.



HINWEIS

Die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Vorteile, die nach § 37b bzw. § 40 EStG vom Arbeitgeber pauschal besteuert werden, bleiben bei Prüfung der 50 €-Freigrenze außer Ansatz, R 8.1 Abs. 3 Satz 1 LStR.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einnahmen aus Sachbezügen – v14117

5.2.2 Bewertung der PKW-Gestellung

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Pkw zur privaten Nutzung, hat der Arbeitgeber ein Wahlrecht, ob er nach § 8 Abs. 2 Satz 2, 3 und 5 EStG pauschale Nutzungswerte ansetzt (sog. 1 %-Regelung) oder ob er die Fahrtenbuchmethode nach § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG anwendet.

5.2.2.1 1 %-Regelung bzw. pauschale Nutzungswerte

Voraussetzung für die Anwendung der sog. 1 %-Regelung ist nach § 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG, dass der Pkw zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird. Da auch die private Pkw-Nutzung des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber eine betriebliche Nutzung darstellt, ist diese Voraussetzung stets erfüllt.

Der monatliche Sachbezugswert für die private Nutzung des Arbeitnehmers, welcher als Arbeitslohn anzusetzen ist, ermittelt sich wie folgt (§ 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG):

$1 \% \times \text{Bruttolistenpreis} = \text{Wert des Sachbezugs für einen Monat}$

Beim **Bruttolistenpreis** (BLP) handelt es sich um den inländischen Listenpreis des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich der Umsatzsteuer (§ 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG), welcher auf volle hundert Euro abzurunden ist (R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 Satz 6 LStR, ergänzend siehe BMF-Schreiben v. 3.3.2022, BStBl. I 2022, 232, in Beck'sche Steuererlasse 20 § 8/2 (kurz: BMF 20 § 8/2)).

▶ Beispiel:

Arbeitgeber Anton Unruh überlässt seinem Arbeitnehmer Tom Müller im Monat Juni 02 einen Pkw mit einem BLP i. H. von 67.587 €.

Der Wert des Sachbezugs für die private Pkw-Nutzung des Tom Müller im Monat Juni beträgt 675 € (= $67.500 € \times 1 \%$), § 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG.

Kann der Arbeitnehmer den Pkw auch für seine **Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte**, ist nach § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG zusätzlich zum nach § 8 Abs. 2 Satz 2 EStG ermittelten Sachbezugswert grundsätzlich ein Wert für jeden Kalendermonat i. H. von 0,03 % des BLP für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen.

► **Beispiel:**

Wie vorangegangenes Beispiel. Allerdings kann Tom Müller den Pkw auch für seine Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte verwenden. Im Juni 02 fährt er mit diesem Pkw an 13 Tagen zu seiner 10 km entfernten ersten Tätigkeitsstätte.

Für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ist ein Sachbezug i. H. von 202,50 € ($0,03 \% \times 67.500 \text{ €} \times 10 \text{ km}$) anzusetzen, § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG.

5.2.2.2 Fahrtenbuchmethode

Bei der Fahrtenbuchmethode werden hauptsächlich die **tatsächlich entstandenen Kosten** des Arbeitgebers, die auf

- die private Nutzung und
- die Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

des Arbeitnehmers entfallen, angesetzt (§ 8 Abs. 2 Satz 4 und 5 EStG).

► **Beispiel:**

Arbeitgeber Anton Unruh überlässt seinem Arbeitnehmer Tom Müller im Jahr 02 einen betrieblichen Pkw auch für private Zwecke. Im Jahr 02 sind Anton Unruh Kosten i. H. von insgesamt 10.000 € für diesen Pkw entstanden. Laut dem von Tom Müller ordnungsgemäß geführtem Fahrtenbuch ist er im Jahr 02 insgesamt 20.000 km mit diesem Pkw gefahren. Hiervon entfallen 5.000 km auf seine privaten Fahrten und die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.

Anton Unruh kann den Sachbezugswert für die private Pkw-Nutzung des Tom Müller nach § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG mit Hilfe der sog. Fahrtenbuchmethode ermitteln. Infolgedessen ist die private Pkw-Nutzung und die Nutzung des Fahrzeugs für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 2.500 € ($10.000 \text{ €} : 20.000 \text{ km} \times 5.000 \text{ km}$) zu bewerten.

Voraussetzung für die Anwendung der Fahrtenbuchmethode ist jedoch, dass die insgesamt durch das Kraftfahrzeug entstehenden Aufwendungen durch **Belege** und das Verhältnis der privaten Fahrten, der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu den übrigen Fahrten durch ein **ordnungsgemäßes Fahrtenbuch** nachgewiesen werden.



HINWEIS

Näheres zur 1 %-Regelung bzw. Fahrtenbuchmethode siehe R 8.1 Abs. 9 und 10 LStR, H 8.1 (9, 10) LStH und BMF 20 § 8/2.

Zur Vergünstigung für Elektrofahrzeuge bzw. für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge siehe § 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und 3 EStG und BMF-Schreiben vom 5.11.2021, BStBl I 2021, 2205, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/33 (inkl. Beispielen).



PRÜFUNGSTIPP

Die Kfz-Gestellung an Mitarbeiter ist ebenso wie die private Kfz-Nutzung durch Unternehmer ein beliebtes Prüfungsthema in der schriftlichen und in der mündlichen Prüfung. Dabei werden typischerweise ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche Folgen gemeinsam abgefragt. Eine gute Zusammenstellung zu diesem Themenkomplex finden Sie z. B. bei Nürnberg, SteuerStud 2/2023, S.122.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung der Kfz-Gestellung – v10522

5.2.3 Bewertung anhand von durch Verordnungen festgesetzter Werte nach § 8 Abs. 2 Satz 6 bis 10 EStG

Werden für Sachbezüge durch Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des SGB IV Werte bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 6 EStG) bzw. werden amtliche Sachbezugswerte durch die SvEV oder durch Erlasse der obersten Landesfinanzbehörden festgesetzt (§ 8 Abs. 2 Satz 10 EStG), sind diese Wert als geldwerter Vorteil beim Arbeitnehmer anzusetzen, sofern nicht § 8 Abs. 3 EStG anzuwenden ist, R 8.1 Abs. 4 Satz 1 und 2 EStG. So sind z. B. bei der Überlassung einer Wohnung oder Unterkunft oder der Überlassung von Mahlzeiten, die in der SvEV festgelegten Werte anzusetzen (z. B. für 2025: Mittagessen 4,40 €, Frühstück 2,30 €).

5.2.4 Belegschaftsrabatte nach § 8 Abs. 3 EStG

Ein Belegschaftsrabatt liegt dann vor, wenn ein Arbeitnehmer auf Grund seines Dienstverhältnisses Waren oder Dienstleistungen erhält, die vom Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf seiner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder erbracht werden und deren Bezug nicht nach § 40 EStG pauschal versteuert wird, § 8 Abs. 3 Satz 1 EStG.

► Beispiel:

Tom Müller erhält von seinem Arbeitgeber Anton Amann (= Betreiber eines Möbelhauses) unentgeltlich einen Schrank. Anton Amann möchte diesen Sachbezug nicht pauschal nach § 40 EStG versteuern.

Da der Schrank Ware von Anton Amann darstellt, welche er überwiegend für seine Kunden und nicht für seine Arbeitnehmer vertreibt, und er auch keine pauschale Versteuerung nach § 40 EStG vornehmen möchte, liegt ein Sachbezug i. S. des § 8 Abs. 3 EStG vor.

Handelt es sich um Sachbezüge i. S. des § 8 Abs. 3 EStG, sind diese mit den um 4 % gemindernden Endpreisen (inkl. Umsatzsteuer), zu denen der Arbeitgeber oder der dem Abgabeort nächst ansässige Abnehmer die Waren oder Dienstleistungen fremden Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet, zu bewerten, § 8 Abs. 3 Satz 1 EStG. Endpreis i. S. des § 8 Abs. 3 EStG ist der am Ende von Verkaufsverhandlungen als letztes Angebot stehende Preis. Er umfasst deshalb auch die Rabatte, H 8.2 „Endpreis“ 1. Spiegelstrich LStH.

Die sich ggfs. nach Abzug der vom Arbeitnehmer gezahlten Entgelte ergebenden geldwerten Vorteile sind steuerfrei, soweit sie aus einem Dienstverhältnis insgesamt 1.080 € im Kalenderjahr nicht übersteigen, § 8 Abs. 3 Satz 2 EStG. Bei den 1.080 € handelt es sich um einen Freibetrag. Dieser Freibetrag wird auch oftmals als sog. „Rabatt-Freibetrag“ bezeichnet.

► Beispiel:

Der Schrank im vorherigen Beispiel wird an Kunden für 1.300 € verkauft.

Der Schrank ist als Sachbezug nach § 8 Abs. 3 Satz 1 EStG mit 1.248 € ($1.300 € \times 96 \%$) zu bewerten. Hiervon ist noch der Freibetrag i. H. von 1.080 € abzuziehen. Somit ergibt sich ein steuerpflichtiger Sachbezug i. H. von 168 €.

IV. DIE LOHNSTEUER



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines zur Lohnsteuer – v10588

Eine Legaldefinition für den Begriff der Lohnsteuer befindet sich in § 38 Abs. 1 Satz 1 EStG: Die Lohnsteuer ist die Einkommensteuer, die bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben wird. Folglich ist die Lohnsteuer keine eigenständige Steuer, sondern eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer.

Da die Lohnsteuer bereits an der Einkunftsquelle, also beim Arbeitgeber, für Rechnung des Arbeitnehmers einbehalten wird, handelt es sich um eine Abzugssteuer. Die Abzugssteuern (z. B. auch die Kapitalertragsteuer) werden oft als Quellensteuern bezeichnet.

1. Individuelle Lohnsteuer

1.1 Einbehaltung durch den Arbeitgeber

Die Einkommensteuer wird durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben, wenn der Arbeitgeber entweder ein inländischer Arbeitgeber oder ein ausländischer Verleiher ist, § 38 Abs. 1 Satz 1 EStG.

Die Lohnsteuer wird vom Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn für Rechnung des Arbeitnehmers einbehalten, § 38 Abs. 3 Satz 1 EStG.

Schuldner der Lohnsteuer ist der Arbeitnehmer, da die Lohnsteuer vom Arbeitgeber für Rechnung des Arbeitnehmers einbehalten wird, § 38 Abs. 2 Satz 1 EStG.

Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt, § 38 Abs. 2 Satz 2 EStG.

► **Beispiel:**

Arbeitgeber AG zahlt am 15. Oktober 06 3.000 € Lohn an Arbeitnehmer AN aus.

► **Lösung:**

AG ist als Arbeitgeber verpflichtet Lohnsteuer einzubehalten. Die Lohnsteuer entsteht mit Zufluss des Arbeitslohns am 15. Oktober 06.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Berechnung der Lohnsteuer – v10589

1.2 Höhe der Lohnsteuer

Bei der Ermittlung der einzubehaltenden Lohnsteuer durch den Arbeitgeber werden zunächst die individuellen Besteuerungsgrundlagen des Arbeitnehmers durch Einreihung des Arbeitnehmers in eine Steuerklasse, Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale oder Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug sowie Feststellung eines Freibetrags berücksichtigt, § 38a Abs. 4 EStG.

In einem nächsten Schritt wird die Jahreslohnsteuer des Arbeitnehmers ermittelt, § 38a Abs. 2 EStG. Zahlt der Arbeitgeber Arbeitslohn an den Arbeitnehmer aus, hat er ausgehend von der Jahreslohnsteuer den Betrag einzubehalten, der dem Verhältnis des gezahlten Arbeitslohns zum Jahresarbeitslohn entspricht, § 38a Abs. 3 EStG.



► **Beispiel:**

Arbeitgeber AG zahlt seinem Arbeitnehmer AN im Oktober 06 Arbeitslohn i. H. von 5.000 € aus. AN hat einen Jahresarbeitslohn i. H. von 60.000 €. Nachdem AG die individuellen Besteuerungsmerkmale von AN ermittelt hat, ergibt sich für AN eine Jahreslohnsteuer i. H. von 12.000 €.

► **Lösung:**

AG hat im Oktober 06 Lohnsteuer i. H. von 1.000 € ($5.000 \text{ €} : 60.000 \text{ €} \times 12.000 \text{ €}$) einzubehalten.

1.3 Anmeldung und Abführung der einbehaltenen Lohnsteuer



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lohnsteuerabzug und Anmeldung – v10590

Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums eine Lohnsteuer-Anmeldung beim Betriebsstättenfinanzamt einzureichen und die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt einbehaltene Lohnsteuer an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen, § 41a Abs. 1 Satz 1 EStG.



HINWEIS

Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat, § 41a Abs. 2 Satz 1 EStG. Bei geringer Lohnsteuer reduziert sich die Anmeldung auf ein Quartal oder ein Kalenderjahr.

1.4 Anrechnung der Lohnsteuer im Rahmen der Veranlagung

Sollte der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt werden, wird die Doppelbesteuerung (Besteuerung mit Einkommensteuer und Lohnsteuer) vermieden, indem die vom Arbeitgeber einbehaltene Lohnsteuer auf die Einkommensteuer des Arbeitnehmers angerechnet wird, § 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.

► **Beispiel:**

Arbeitgeber AG hat für seinen Arbeitnehmer AN im Jahr 06 insgesamt Lohnsteuer i. H. von 5.000 € einbehalten. Nachdem AN im Jahr 07 seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 06 beim Finanzamt eingereicht hat, hat das Finanzamt eine festzusetzende Einkommensteuer i. H. von 3.000 € ermittelt.

► **Lösung:**

AN erhält im Jahr 07 2.000 € für das Jahr 06 vom Finanzamt erstattet, da die von AG für Rechnung des AN einbehaltene Lohnsteuer auf die Einkommensteuer angerechnet wird.

2. Pauschalierte Lohnsteuer



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lohnsteuer-Pauschalierung – v10591

2.1 Grundsätze der Pauschalierung

2.1.1 Unterschiede zum Lohnsteuerabzugsverfahren

Bei der Lohnsteuer-Pauschalierung (§§ 40 – 40b EStG) wird kein individueller Lohnsteuersatz für jeden Arbeitnehmer ermittelt, sondern es wird ein einheitlicher Pauschsteuersatz für alle Arbeitnehmer angewandt.

Bei der Lohnsteuer-Pauschalierung ist der Arbeitgeber und nicht der Arbeitnehmer Schuldner der Lohnsteuer, § 40 Abs. 3 Satz 2 EStG.

Die pauschale Lohnsteuer kann nicht vom Arbeitnehmer auf seine im Rahmen seiner Einkommensteuer-Veranlagung festgesetzte Einkommensteuer angerechnet werden, § 40 Abs. 3 Satz 4 EStG. Dies beruht darauf, dass die Einnahmen, die der Arbeitgeber der pauschalen Lohnsteuer unterwirft, nicht in die Einkommensteuer-Veranlagung des Arbeitnehmers einbezogen werden dürfen, § 40 Abs. 3 Satz 3 EStG. Somit kommt es auch zu keiner Doppelbesteuerung.



HINWEIS

Im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung des Arbeitnehmers können keine Werbungskosten berücksichtigt werden, die mit Einnahmen, die der pauschalen Lohnsteuer unterworfen wurden, im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.

2.1.2 Wahlrecht des Arbeitgebers

Die Pauschalierung der Lohnsteuer ist grundsätzlich ein Wahlrecht des Arbeitgebers (Ausnahme: § 40b Abs. 4 EStG).

2.2 Pauschalierung nach § 40 EStG

2.2.1 § 40 Abs. 1 EStG

Eine Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 EStG kann auf Antrag in den Fällen Anwendung finden, in denen

1. vom Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen gewährt werden oder
2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat.

Zu 1.

Es ist zu beachten, dass eine Pauschalierung ausgeschlossen ist, soweit der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von **mehr als 1.000 €** im Kalenderjahr gewährt, § 40 Abs. 1 Satz 3 EStG. Werden einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von mehr als 1.000 € im Kalenderjahr gewährt, ist bis zu einem Betrag i. H. von 1.000 € eine Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 EStG möglich.

Zu 1. und 2.

Eine größere Zahl von Fällen ist ohne weitere Prüfung anzunehmen, wenn gleichzeitig **mindestens 20 Arbeitnehmer** in die Pauschalbesteuerung einbezogen werden, R 40.1 Abs. 1 LStR.

Zu 2.

Typisches Beispiel für die Nacherhebung von Lohnsteuer ist der Fall, in denen eine **Außenprüfung** vom Finanzamt durchgeführt wird und der Prüfer hierbei entsprechende Sachverhalte festgestellt hat, die zu einer Nacherhebung von Lohnsteuer führen.



Liegt einer der beiden o. g. Fälle des § 40 Abs. 1 Satz 1 EStG vor, kann das Betriebsstättenfinanzamt auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 38a EStG individuell zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben wird.

2.2.2 § 40 Abs. 2 EStG

§ 40 Abs. 2 EStG sieht für bestimmte Varianten von Arbeitslohn im Gegensatz zu § 40 Abs. 1 EStG feste Pauschsteuersätze vor.

Pauschsteuersatz mit 25 % für:

- Mahlzeiten bzw. Leistung von Barzuschüssen für Mahlzeiten des Arbeitgebers
- Mahlzeiten, die ein Dritter den Arbeitnehmern zur Verfügung stellt
- Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen
- Erholungsbeihilfen
- Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen
- Übereignung von Datenverarbeitungsgeräten
- Übereignung von Ladevorrichtungen bzw. Zuschuss hierfür
- Übereignung eines betrieblichen Fahrrads, das kein Kraftfahrzeug ist
- Zuschüsse für Fahrten im Linienverkehr bzw. Personennahverkehr

Pauschsteuersatz mit 15 % für

- steuerpflichtige Sachbezüge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

2.3 Pauschalierung nach § 40a EStG

2.3.1 Überblick

§ 40a EStG kennt vier Pauschalierungstatbestände mit einem jeweils festen Pauschsteuersatz für Teilzeitbeschäftigte und für geringfügig Beschäftigte, die im Folgenden vorgestellt werden. Der Arbeitgeber kann jeweils auf den Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale bzw. auf die Vorlage einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug verzichten.



HINWEIS

Über den Verweis in § 40a Abs. 5 EStG auf § 40 Abs. 3 EStG ergeben sich sowohl beim Arbeitnehmer als auch beim Arbeitgeber die vorgenannten Auswirkungen (einheitlicher Pausch-satz, Steuerschuldner, Abgeltungswirkung, siehe unter Grundsätze der Pauschalierung).

2.3.2 Kurzfristig Beschäftigte

Nach § 40a Abs. 1 Satz 1 EStG kann ein Arbeitgeber bei Arbeitnehmern, die nur kurzfristig beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von **25 % des Arbeitslohns** erheben.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 40a Abs. 1 Satz 2 EStG vor, wenn

- der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber gelegentlich,
- nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird,
- die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt und
- der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 150 € durchschnittlich je Arbeitstag nicht übersteigt oder die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird.

**HINWEIS**

Nähere Erläuterungen zu den Tatbestandsmerkmalen einer kurzfristigen Beschäftigung finden Sie in R 40a.1 LStR.

Jedoch ist die Pauschalierung nach § 40a Abs. 1 EStG bei Arbeitnehmern unzulässig, deren Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer durchschnittlich je Arbeitsstunde 19 € übersteigt oder die für eine andere Beschäftigung von demselben Arbeitgeber Arbeitslohn beziehen, der nach § 39b oder § 39c EStG dem Lohnsteuer- Abzug unterworfen wird, § 40a Abs. 4 EStG.

Liegt eine kurzfristige Beschäftigung i. S. d. § 40a Abs. 1 EStG vor, sind Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohnsteuer **alle Einnahmen**, die dem Arbeitnehmer aus der kurzfristigen Beschäftigung zufließen. Steuerfreie Einnahmen bleiben außer Betracht, R 40a.1 Abs. 4 LStR.

2.3.3 Geringfügig Beschäftigte mit reduzierter Sozialversicherung

Nach § 40a Abs. 2 EStG kann ein Arbeitgeber die Lohnsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (= einheitliche Pauschsteuer) für das Arbeitsentgelt aus geringfügigen Beschäftigungen i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 oder § 8a SGB IV, für das er Beiträge nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c SGB VI (**geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte**) oder nach § 172 Abs. 3 oder 3a SGB VI (**versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte**) zu entrichten hat, mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz i. H. von insgesamt **2 % des Arbeitsentgelts** erheben.

Eine geringfügige Beschäftigung i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 556 € nicht übersteigt (sog. Mini-Job).

Bemessungsgrundlage für die einheitliche Pauschsteuer i. H. von 2 % ist das sozialversicherungsrechtliche Arbeitsentgelt, unabhängig davon, ob es steuerpflichtigen oder steuerfreien Arbeitslohn darstellt, R 40a.2 Satz 3 LStR.

**HINWEIS**

Für die Erhebung der einheitlichen Pauschsteuer i. H. von 2 % ist nicht das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, sondern die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, § 40a Abs. 6 Satz 1 EStG.

2.3.4 Geringfügig Beschäftigte mit Regel-Sozialversicherung

Hat der Arbeitgeber in den Fällen des § 40a Abs. 2 EStG keine Beiträge nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c oder nach § 172 Abs. 3 oder 3a SGB VI zu entrichten, kann er die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz i. H. von **20 % des Arbeitsentgelts** erheben, § 40a Abs. 2a EStG.

§ 40a Abs. 2a EStG kommt somit also in Betracht, wenn der Arbeitgeber für einen geringfügig Beschäftigten keine pauschalen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten hat. Dies ist häufig der Fall, wenn der Arbeitnehmer mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ausübt.

Die Bemessungsgrundlage für die Pauschsteuer ist das sozialversicherungsrechtliche Arbeitsentgelt, unabhängig davon, ob es steuerpflichtigen oder steuerfreien Arbeitslohn darstellt, R 40a.2 Satz 3 LStR.



2.3.5 Gruppenunfallversicherungen

Nach § 40b Abs. 3 EStG besteht für gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag versicherte Arbeitnehmer die Möglichkeit einer Pauschalierung mit einem Pauschsteuersatz von 20 %.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lohnsteuerpauschalierung Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung – v10592

2.4 Pauschalierung des Solidaritätszuschlags

Wird die Lohnsteuer nach Maßgabe der § 40, § 40a Abs. 1, 2a und 3 und § 40b EStG pauschaliert, ist der Solidaritätszuschlag ebenfalls pauschal i. H. von 5,5 % der pauschalen Lohnsteuer zu erheben, § 1 Abs. 3, § 3 Abs. 2a und § 4 SolzG.

Bei einer geringfügigen Beschäftigung i. S. d. § 40a Abs. 2 EStG fällt kein zusätzlicher pauschaler Solidaritätszuschlag an, da dieser bereits mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz i. H. von 2 % abgegolten ist.

V. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 20 Minuten

SACHVERHALT

Klaus Sprenger (KS) hat am 2.1.02 in gemieteten Räumen in Ulm eine Möbelschreinerei eröffnet. Er hat den Gewinn 02 zulässigerweise durch die Gegenüberstellung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) ermittelt.

Für den VZ (= Veranlagungszeitraum) 02 hat KS folgende Gewinnermittlung erstellt:

Betriebseinnahmen:	41.600 €
Betriebsausgaben:	21.600 €
Gewinn:	20.000 €

Bei der Überprüfung seiner Aufzeichnungen wurden folgende Sachverhalte festgestellt:

- a)** Am 1.7.02 hat KS bei der Volksbank Ulm ein Darlehen i. H. von 25.000 € aufgenommen, das sofort zu 95 % ausbezahlt wurde. Das Darlehen ist in einem Betrag am 30.6.12 zurückzuzahlen. Die Zinsen sind nachträglich jeweils am Ende eines Kalendervierteljahres fällig. In der o. g. Gewinnermittlung wurden nur die am 30.9.02 in Höhe von 600 € bezahlten Zinsen als Betriebsausgaben aufgezeichnet, da er die für das 4. Kalendervierteljahr 02 angefallenen Zinsen erst am 4.1.03 bezahlt hat.
- b)** Bei der Einkommensteuerveranlagung ergab sich für 01 eine Überzahlung i. H. von 1.000 €, die das Finanzamt am 10.11.02 mit rückständiger Umsatzsteuer für August 02 verrechnet hat.
Als Betriebsausgaben hat KS bisher die in 02 vom betrieblichen Bankkonto überwiesenen Umsatzsteuerzahlungen i. H. von 2.500 € erfasst.
- c)** Die am 15.12.02 fällige Dezembermiete 02 für die gemieteten Räume der Möbelschreinerei hat KS erst am 5.1.03 dem Vermieter überwiesen. Daher hat KS sie nicht in den Betriebsausgaben des VZ 02 erfasst.

AUFGABE

Nehmen Sie zu dem Sachverhalt unter Angabe der maßgeblichen Bestimmungen Stellung und ermitteln Sie den Gewinn für das Wirtschaftsjahr 02.

Der Gewinn soll so niedrig wie möglich ausgewiesen werden.

Auf die Regelungen und die Anwendung des Investitionsabzugsbetrags gem. § 7g EStG ist nicht einzugehen.

Erforderliche Anträge gelten als gestellt. Soweit nicht aus dem Sachverhalt ausdrücklich etwas anderes hervorgeht, liegen erforderliche Nachweise und Unterlagen vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 02 – v13074

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1		Punkte	
		Soll	Ist
1. Allgemeines			
Aus dem Betrieb der Möbelschreinerei erzielt KS Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. mit § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).		1	
Einkünfte sind der Gewinn (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG), der zulässigerweise durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt wird (§ 4 Abs. 3 EStG).			
Gewinnermittlungszeitraum ist der Zeitraum 2.1. – 31.12.02 (§ 8b Satz 2 Nr. 1 EStDV).			
2. Gewinn			
erklärter Gewinn:	20.000 €		
a) Darlehen und Disagio			
Das aus betrieblichen Gründen aufgenommene Darlehen gehört zum notwendigen Betriebsvermögen. Geldbeträge, die durch die Aufnahme von Darlehen zugeflossen sind, sind keine Betriebseinnahmen (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehen“).		1	
Das bei der Auszahlung des Darlehens einbehaltene Damnum gilt zu diesem Zeitpunkt als geleistet und abgeflossen i. S. des § 11 Abs. 2 Satz 1 und 4 EStG (H 11 EStH „Damnum“), da dieses marktüblich ist.		1	
Von der Marktüblichkeit ist stets auszugehen, wenn das Darlehen bei einer Bank aufgenommen wurde und keine Anhaltspunkte im Sachverhalt ersichtlich sind, die auf eine Unüblichkeit schließen lassen. Die Finanzverwaltung geht aus Vereinfachungsgründen von der Marktüblichkeit aus, wenn für ein Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren ein Damnum/Disagio i. H. von bis zu 5 % vereinbart worden ist (BMF-Schreiben vom 20.10.2003, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/4, Rz. 15).		1	
Betriebsausgaben:	+ 1.250 €		
Gewinnauswirkung:	./ 1.250 €	1	
Die am 30.9.02 bezahlten Zinsen wurden zutreffend behandelt.		1	

Als Betriebsausgaben sind zusätzlich noch die am 4.1.03 gezahlten Zinsen für das 4. Kalendervierteljahr 02 zu berücksichtigen, da es sich um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben i. S. des § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG handelt. Sie sind dem Veranlagungszeitraum 02 wirtschaftlich zuzurechnen. Geleistet wurde allerdings erst am 4.1.03. Da jedoch nicht nur die Zahlung, sondern auch die Fälligkeit der Zinsen am 31.12.02 innerhalb des 20-Tageszeitraums (22.12.02 bis 10.1.03) liegt, findet § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG Anwendung (H 11 EStH „Allgemeines“ 2. Spiegelstrich).		1	
Betriebsausgaben:	+ 600 €		
Gewinnauswirkung:	./ 600 €	1	
b) Umsatzsteuerzahlungen			
Die Verrechnung des Einkommensteuer-Guthabens mit der Umsatzsteuer-Schuld ist eine (Geld-)Einlage (§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG).		1	
Es liegen somit Betriebsausgaben i. H. von 1.000 € vor, da mit der Verrechnung die Umsatzsteuer-Zahlung als geleistet i. S. des § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG gilt.		1	
Betriebsausgaben:	+ 1.000 €	1	
Gewinnauswirkung:	./ 1.000 €		
Die Zahlung der übrigen Umsatzsteuerbeträge wurde zutreffend erfasst, eine Änderung ergibt sich insoweit nicht.			
c) Dezembermiete 02			
Die Dezembermiete 02 fließt bei KS am 5.1.03 ab. Daher wäre sie nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG im Veranlagungszeitraum 03 als Ausgabe zu erfassen. Da es sich jedoch bei der Dezembermiete 02 um eine regelmäßig wiederkehrende Ausgabe handelt, die KS kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres 02, zu dem sie auch wirtschaftlich gehört, abfließt, ist zu prüfen, ob § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG Anwendung findet und die Dezembermiete 02 bereits im Veranlagungszeitraum 02 als Ausgabe zu erfassen ist. Da die Fälligkeit der Dezembermiete am 15.12.02 außerhalb des 20-Tageszeitraums (22.12.02 bis 10.1.03) liegt, findet § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG jedoch keine Anwendung (H 11 EStH „Allgemeines“ 2. Spiegelstrich) und die Dezembermiete wurde richtigerweise nicht im Veranlagungsjahr 02 als Ausgabe erfasst.		1	
		1	
Berichtigter Gewinn aus Gewerbebetrieb 02		17.150 €	1
GESAMTPUNKTZAHL		14	



2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 35 Minuten

SACHVERHALT

Der Schweizer Staatsangehörige Oliver Otto (O) wohnt in München. O arbeitet als Abteilungsleiter der Import-Export-Firma „Impex“. Er bezieht einen monatlichen Arbeitslohn i. H. von 3.000 € brutto.

Da sein Arbeitgeber im Herbst 01 wegen eines geplatzten Exportauftrags Zahlungsschwierigkeiten hatte, konnte er den Lohn für November und Dezember 01 erst am 15.1.02 auszahlen.

Als sein Arbeitgeber auch den Lohn für Januar 02 nicht auszahlen konnte, erklärte sich O dazu bereit, eine Sitzgarnitur anzunehmen, die sein Chef eigentlich für sich bestellt hatte. Das Modell hatte einen Wert von 5.000 €.

Für die restlichen Monate des Jahres 02 erhielt O seinen Lohn jeweils pünktlich ausbezahlt.

O fährt an 230 Tagen im Jahr mit dem Pkw zur Stadtbahnhaltestelle (einfache Entfernung 9 km). Anschließend benutzt er die Stadtbahn (einfache Entfernung 7 km). Für das Jahresticket der Stadtbahn muss O 550 € im Jahr 02 bezahlen. Von der Stadtbahnhaltestelle bis zum Betrieb muss O noch einmal 2 km zu Fuß gehen.

Da O häufig auf Messen seine Firma vertreten muss, erwarb er in 02 zwei Anzüge für insgesamt 350 € (inkl. Umsatzsteuer). O möchte diese Bekleidungsstücke als berufliche Aufwendungen geltend machen, da er sie ausschließlich auf Messen getragen hat und er privat sportliche Kleidung bevorzugt.

Da O über die Länder, mit denen die Impex Handel treibt, informiert sein muss, hat er die Frankfurter Allgemeine für 450 € (inkl. Umsatzsteuer) im Jahr abonniert. Sein Arbeitgeber bestätigt, dass er das Lesen der Zeitung befürwortet.

Im Februar 02 wurde O vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe i. H. von 2.000 € verurteilt. Der Verurteilung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

O befand sich auf dem Rückflug von Myanmar (Birma), wo er Teakholzmöbel für die Impex eingekauft hatte. Im Flughafen München musste er in der Zollabfertigung einige Minuten warten. Daraufhin beschimpfte er einen Zollbeamten in beleidigender Weise. O war – wie er vor Gericht erklärte – deshalb „auf 180“, weil ihm sein Sitznachbar im Flugzeug ein Glas Rotwein über sein Hemd geschüttet hatte. Das Hemd, das er erst kurz vor dem Abflug für (umgerechnet) 150 € erworben hatte, ließ sich nicht mehr reinigen und musste weggeworfen werden. Auf die Bitte um Schadensersatz hatte sein Sitznachbar erklärt, er sei mittellos.

AUFGABE

Ermitteln Sie die Summe der Einkünfte für O im Veranlagungszeitraum 02.

Erforderliche Anträge gelten als gestellt.

Soweit nicht aus dem Sachverhalt ausdrücklich etwas anderes hervorgeht, liegen erforderliche Nachweise und Unterlagen vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 02 – v13149

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2		Punkte	
		Soll	Ist
1. Persönliche Einkommensteuerpflicht			
O ist nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, da er eine natürliche Person ist und seinen Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland hat.		1	
Seine Schweizer Staatsbürgerschaft spielt für die Frage der unbeschränkten Steuerpflicht keine Rolle.		1	
2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit			
2.1. Einkunftsart			
Da O Arbeitnehmer ist, erzielt er Einkünfte aus § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. mit § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG.		1	
Die Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen (§ 8 EStG) über die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).		1	
2.2. Höhe der Einnahmen			
Für den Zufluss der Einnahmen aus § 19 EStG gilt die Sonderregelung des § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG (§ 11 Abs. 1 Satz 4 EStG).		1	
Danach gilt laufender Arbeitslohn als in dem Jahr bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet. Bei den Gehaltszahlungen für die Monate November und Dezember 01 liegt laufender Arbeitslohn nach R 39b.2 Abs. 1 Nr. 7 LStR vor, da der Arbeitslohn innerhalb der ersten drei Wochen des nachfolgenden Kalenderjahrs zufließt.		1	
Damit ist die Gehaltsnachzahlung, die am 15.1.02 geleistet wird, dem Jahr 01 zuzurechnen.		1	
Die Überlassung der Garnitur ist als Lohn anzusetzen, da als Einnahmen nicht nur Leistungen in Geld, sondern auch in Geldeswert zu erfassen sind (§ 8 Abs. 1 EStG).		1	
Die Einnahmen betragen abzgl. 4 % 4.800 € (§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG, R 8.1 Abs. 2 Satz 3 LStR).		1	
Damit ergeben sich folgende Einnahmen:			
Januar	4.800 €		
Februar bis Dezember (11 Monate × 3.000 €)	<u>33.000 €</u>	1	
	<u>37.800 €</u>		
2.3. Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte			
Die Fahrten sind nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG als Werbungskosten mit 0,30 € je vollem Entfernungskilometer anzusetzen.		1	



Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, welches Transportmittel benutzt wird. Auch die Entfernung, die zu Fuß zurückgelegt wird, ist in vollem Umfang zu berücksichtigen.		1	
Entfernungspauschale insgesamt (230 Tage × 18 km × 0,30 €)	1.242 €	1	
Bei den Fahrten mit der Stadtbahn ist jedoch zu prüfen, ob die Kosten für das Ticket über dem Ansatz der insgesamt anzusetzenden Entfernungspauschale liegen (§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG).		1	
Entfernungspauschale insgesamt	1.242 €		
Jahresticket	550 €		
Da die Kosten für das Ticket nicht höher als die insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale sind, können die Aufwendungen für das Ticket nicht berücksichtigt werden. Damit ergibt sich folgender Ansatz: 1.242 €		1	
2.4. Anzüge			
Auch wenn O die Anzüge nur auf Messen trägt, sind sie dennoch keine typische Berufskleidung (vgl. H 12.1 EStH „Kleidung und Schuhe“ und H 9.1 LStH „Bürgerliche Kleidung“).		1	
Sie sind keiner bestimmten Berufsgruppe zuzuordnen bzw. enthalten keinen Hinweis auf den Arbeitgeber. Es handelt sich daher um typische Kosten der privaten Lebensführung (§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG).		1	
2.5. Tageszeitung			
Die Kosten für die Tageszeitung stellen keine Werbungskosten dar. Es handelt sich zwar um gemischte Aufwendungen, jedoch ist eine objektive und einfache Trennung der beruflichen und privaten Anteile nicht möglich (vgl. R 9.1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 LStR).		1	
2.6. Geldstrafe			
Auch wenn das strafbare Delikt unstreitig im Zusammenhang mit einer Dienstreise begangen wurde, verbietet § 12 Nr. 4 EStG den Abzug der Geldstrafe als Werbungskosten.		1	
2.7. Beschädigung des Hemdes			
Das Hemd gehört zur Privatkleidung. Wird aber Privatkleidung im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit beschmutzt oder zerstört, so gehören die Aufwendungen für die Reinigung bzw. eine Wiederbeschaffung zu den Werbungskosten. Werbungskosten daher: 150 €		1	
2.8. Ermittlung der Einkünfte		1	
Einnahmen:	37.800€		
abzgl. Tz. 2.3	1.242 €		
abzgl. Tz. 2.7	<u>150 €</u>		
=	<u>36.408 €</u>		
Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit i. H. von 36.408 € entsprechen der Summe der Einkünfte des O (§ 2 Abs. 3 EStG).			
GESAMTPUNKTZAHL		21	